



HABITATION

Conditions Générales



Assurément
Humain

Novembre 2024

***Vous venez de souscrire un contrat
pour votre habitation,
nous vous remercions de votre confiance.***

***N'hésitez pas à consulter
votre Conseiller GMF
pour toute information complémentaire.***

Les entreprises d'assurances agréées en France sont placées sous le contrôle
de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.) :
4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09.

Sommaire

1 LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1	Comment est régi votre contrat ?	8
1.2	Où s'applique votre contrat ?	8
1.3	Les définitions et ce qu'il est important de savoir pour l'application de votre contrat	9 à 20
1.4	Ce qui n'est pas assuré par votre contrat	20/21

2 LES GARANTIES PERSONNELLES

2.1	La Garantie Responsabilité Civile personnelle ou familiale	24 à 27
2.2	La Garantie Défense Pénale et Recours suite à accident	27
2.3	La Garantie Secours-Agression	28
2.4	Les Garanties optionnelles	28/29
2.5	Les plafonds d'indemnisation des Garanties personnelles	29

3 LES GARANTIES DE VOS BIENS

3.1	La Garantie Responsabilité Civile du propriétaire d'immeuble	32/33
3.2	La Garantie Responsabilité Civile du locataire ou de l'occupant	33/34
3.3	La Garantie Défense Pénale et Recours suite à accident liée aux biens	34/35
3.4	La Garantie Incendie et Événements Annexes	35 à 37
3.5	La Garantie Dégât des Eaux et Gel	37 à 40
3.6	La Garantie Détériorations Immobilières	40/41
3.7	La Garantie Vol et Détériorations	41 à 45
3.8	La Garantie Tempête-Grêle-Neige	45/46
3.9	La Garantie Bris de Vitres	47/48
3.10	La Garantie Catastrophes Naturelles	48 à 50
3.11	La Garantie Catastrophes Technologiques	50/51
3.12	La Garantie Attentats-Actes de Terrorisme-Émeutes Mouvements Populaires	51/52
3.13	La Garantie Séjour Villégiature	52/53
3.14	La Garantie Inondation	53/54
3.15	La Garantie Perte du Contenu du congélateur/réfrigérateur	55

Sommaire

3.16	La Garantie Dommages Électriques	55/56
3.17	La Garantie Rééquipement à Neuf	57/58
3.18	La Garantie Dommages Électriques et Rééquipement à Neuf "spécial étudiant"	58/59
3.19	La Garantie Tous Risques appareils médicaux	59
3.20	La Garantie Tous Risques appareils nomades	60/61
3.21	La Garantie Jardin	61/62
3.22	La Garantie Dommages à la Piscine	63
3.23	La Garantie Canalisations Extérieures	64/65
3.24	La Garantie Tous Risques Immobiliers	66/67
3.25	La Garantie Vente d'Électricité	68

4 LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

4.1	L'option Location/Échange	70 à 72
4.2	L'option Auto Pass Mobilité	72 à 74
4.3	L'option Déménagement	75 à 78

5 LES DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE

5.1	Que devez-vous faire en cas de sinistre ?	80/81
5.2	Que réglons-nous ?	82 à 87
5.3	Dans quels délais réglons-nous ?	88/89
5.4	L'arbitrage	89
5.5	La récupération des biens en cas de vol	89
5.6	La subrogation	89
5.7	En cas de dommages subis par les tiers	90
5.8	Les modalités de gestion des Garanties de Défense Pénale et Recours suite à accident	90/91

Sommaire

6 LA VIE DU CONTRAT

6.1	La prise d'effet et la durée de votre contrat	94
6.2	Le délai de renonciation au contrat souscrit dans le cadre d'un démarchage	94
6.3	Vos déclarations et leurs conséquences	94/95
6.4	Le paiement de votre cotisation et les conséquences du non-paiement	95/96
6.5	L'évolution de vos garanties, de vos franchises et de votre cotisation	96/97
6.6	La résiliation de votre contrat	97 à 100
6.7	La compensation	100
6.8	La prescription	101
6.9	La réclamation/La médiation	101/102

7 LE PLAFOND DE PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES D'AVOCAT

pour les Garanties de Défense Pénale et de Recours suite à accident 104

8 LA FICHE D'INFORMATION

relative au fonctionnement des Garanties "Responsabilité Civile" dans le temps 106 à 108

1

2

3

4

5

6

7

8

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 COMMENT EST RÉGI VOTRE CONTRAT ?

Par le Code des assurances et par :

- les présentes Conditions Générales qui définissent les garanties proposées et nos engagements réciproques,

- les Conditions Particulières qui, selon votre choix, adaptent et complètent ces Conditions Générales à vos besoins sur la base des renseignements que vous nous avez fournis.

1.2 OÙ S'APPLIQUE VOTRE CONTRAT ?

LES GARANTIES PERSONNELLES	- en France, dans les pays membres de l'Union Européenne et dans les pays ou territoires suivants : Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, Maroc, Norvège, République de Saint-Marin, État de la Cité du Vatican, Suisse, Tunisie, - dans le monde entier : . pour des séjours ou voyages n'excédant pas 100 jours consécutifs, . pendant la durée du Service Civique ou des études des personnes ayant la qualité d'assuré
LES GARANTIES DE VOS BIENS ET L'OPTION LOCATION/ÉCHANGE	- à l'adresse indiquée sur vos Conditions Particulières, - pour les Garanties Catastrophes Naturelles et Catastrophes Technologiques ainsi que pour l'assurance du monument funéraire : en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer, - dans le monde entier pour les locaux où vous séjournez en villégiature et pour les Garanties Tous Risques appareils nomades et Tous Risques appareils médicaux
L'OPTION AUTO PASS MOBILITÉ	- en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer, - dans les autres pays de l'Union Européenne et de l'espace économique européen, - dans les principautés d'Andorre, de Monaco et du Liechtenstein, - dans l'État de la Cité du Vatican et en République de Saint-Marin, - dans les pays mentionnés et non rayés sur la carte internationale d'assurance du véhicule utilisé. - en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer pour les garanties Reste à Charge et Objets Transportés, en cas de catastrophes naturelles, catastrophes technologiques ou attentats et actes de terrorisme tels que définis par les articles 412-1, 421-1 et 421-2 du Code pénal conformément à l'article L 126-2 du Code des assurances.
L'OPTION DÉMÉNAGEMENT	- en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer, - lors du trajet entre la métropole et un département et région d'outre-mer et inversement ou entre deux départements et régions d'outre-mer

1.3 LES DÉFINITIONS ET CE QU'IL EST IMPORTANT DE SAVOIR POUR L'APPLICATION DE VOTRE CONTRAT

Les termes définis ci-après apparaissent **en vert** dans les articles des présentes Conditions Générales, afin de vous faciliter la compréhension du texte.

1.3.1 LES DÉFINITIONS DES BIENS ASSURÉS

BIENS ASSURÉS

■ **LES BÂTIMENTS situés à l'adresse déclarée sur vos Conditions Particulières, c'est-à-dire :**

- **votre habitation et ses dépendances**

Selon le cas, il s'agit :

- de la **maison**, de l'**appartement**, du **mobil-home** ou de la **caravane** installé à demeure sur un terrain appartenant ou pris en location par l'assuré (**toutefois les mobil-homes ou les caravanes ne sont pas assurés en cours de déplacement ou en circulation**),

- ainsi que des **locaux ou bâtiments** scellés au sol non destinés à l'habitation, qui disposent d'une **communication intérieure** avec la partie habitable de la maison ou de l'appartement. Exemples : cave, remise, garage, grenier, sous-sol et combles non aménagés,

- de la **maison en construction**, c'est-à-dire la maison neuve en cours de construction, avant réception des travaux,

- **vos garages, box** situés dans une commune différente de celle de l'habitation assurée ou dont le statut d'occupation ou l'usage sont différents,

- **vos remises ou autres bâtiments** non destinés à l'habitation situés à une adresse différente de l'habitation assurée ou dont le statut d'occupation ou l'usage sont différents.

- **Votre contrat GARANTIT ÉGALEMENT :**

- **votre quote-part dans les parties communes si vous êtes copropriétaire,**

- **les installations faisant appel aux énergies renouvelables** : installation photovoltaïque, éolienne domestique, installation solaire thermique, installation géothermique, pompe à chaleur, puits canadien ou provençal, installation de récupération des eaux pluviales.

La présence d'une installation photovoltaïque ou d'une éolienne doit être obligatoirement déclarée au contrat, pour bénéficier des garanties,

- **les ouvrages maçonnés faisant office de murs de clôture et leurs accessoires** (exemples : portail, grillage),

- **toute installation qui ne peut être détachée des bâtiments assurés** sans être détériorée ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle elle est attachée,

- **les approvisionnements et installations servant à l'alimentation en eau, électricité, gaz, à l'évacuation des eaux, au chauffage du bâtiment assuré ou à l'émission ou réception de son**

et d'image, lorsqu'ils satisfont aux normes fixées par la réglementation en vigueur, y compris les compteurs d'eau, de gaz, d'électricité.

NE SONT PAS ASSURÉS :

- **les bâtiments à usage agricole, industriel, commercial, artisanal, professionnel même si cet usage n'est que partiel,**
- **les terrains,**
- **les aménagements extérieurs**, sauf ceux couverts par la Garantie Jardin, si celle-ci figure sur vos Conditions Particulières,
- **les constructions suivantes non rattachées à l'habitation ou à l'une de ses dépendances : pont, jetée, digue, ponton, barrage, bief,**
- **la piscine**, sauf si la Garantie Dommages à la Piscine figure sur vos Conditions Particulières,
- **les arbres et plantations y compris les clôtures végétales**, sauf si la Garantie Jardin figure sur vos Conditions Particulières,
- **la voirie et ses aménagements,**
- **les murs de soutènement non intégrés à un bâtiment assuré et qui ne servent qu'à contenir la poussée de masses de terre, de roches ou d'eau**, sauf si la Garantie Jardin figure sur vos Conditions Particulières.

PAR EXTENSION, NOUS ASSURONS ÉGALEMENT lorsque votre maison ou votre appartement est assuré en résidence principale et bénéficie de la Garantie Vol et Détériorations :

- **les dommages causés au monument funéraire**, c'est-à-dire la pierre tombale

et les décorations funéraires qui y sont scellées, situées sur une concession dont l'assuré est titulaire ou co-indivisaire, résultant d'un événement couvert au titre des Garanties Incendie et Événements Annexes, Tempête-Grêle-Neige, Inondation, Catastrophes Naturelles, ainsi que les actes de vandalisme couverts au titre de la Garantie Vol et Détériorations, **à concurrence de 25 fois la valeur en euros de l'indice contractuel.**

NE SONT PAS ASSURÉS les cercueils et les urnes funéraires.

■ LES EMBELLISSEMENTS

Aménagements exécutés aux frais de l'assuré ou acquis par lui, qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction tels que peinture, papiers peints, tout revêtement de sol, de mur, de plafond, tout élément de décoration, les éléments fixés de cuisine ou de salle de bains aménagées, les placards intégrés.

Les embellissements sont assurés soit au titre des bâtiments, soit au titre des biens mobiliers, selon le statut d'occupation. Si vous êtes copropriétaire, ils sont également garantis pour votre quote-part dans les parties communes

■ LES BIENS MOBILIERS

Il s'agit des meubles, objets, matériel bureautique et animaux domestiques, **à l'exception des objets de valeur**, tels que définis ci-après, qui se trouvent **à l'intérieur de l'habitation assurée.**

Les biens mobiliers des personnes en visite et des personnes accueillies à titre gratuit sont également garantis.

SONT ÉGALEMENT ASSURÉS, si mention en est faite sur vos Conditions Particulières :

- les biens mobiliers contenus dans les dépendances dont l'assuré a la jouissance exclusive, à concurrence du capital mobilier indiqué,
- le matériel bureautique : matériel de micro-informatique, téléphone fixe, fax, imprimante, photocopieur, se trouvant dans l'habitation assurée, appartenant à l'assuré et utilisé dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise, à concurrence du capital spécifique indiqué.

NE SONT PAS ASSURÉS :

- les véhicules terrestres à moteur, les remorques (y compris les caravanes), les tondeuses autoportées,
- les bateaux, les engins nautiques à voile ou à moteur,
- les appareils de navigation aérienne,
- le matériel, l'outillage, les approvisionnements et objets mobiliers, utilisés pour l'exercice d'une profession ou à titre commercial figurant sur une facture au nom d'une entreprise ou dans une comptabilité professionnelle, sauf si mention en est faite sur vos Conditions Particulières,
- les biens mobiliers appartenant aux locataires ou hôtes hébergés dans le cadre d'une utilisation touristique de l'habitation et aux occupants hébergés dans le cadre d'un échange de domicile, sauf si l'option Location/ Échange a été souscrite,

- les biens mobiliers appartenant au propriétaire lorsque l'assuré est locataire d'un meublé,
- les biens mobiliers dont l'assuré est dépositaire à titre onéreux,
- le contenu des appareils électriques, sauf la perte du contenu du congélateur et réfrigérateur si cette garantie figure sur vos Conditions Particulières,
- les données numériques contenues dans les appareils électroniques sous forme de bases de données, de programmes informatiques, de systèmes d'informations et de fichiers informatiques, ainsi que les frais de reconstitution de ces données numériques,
- les monnaies courantes et anciennes, les billets, les chèques, les cartes de crédit, les cartes bancaires, les titres négociables, et tout support représentatif d'une valeur monétaire ou d'un mode de paiement.

SONT AUSSI ASSURÉS, si vos Conditions Particulières le prévoient :

■ **LES OBJETS DE VALEUR contenus dans l'habitation assurée :**

- les objets précieux : les bijoux et objets en métaux précieux (or, alliage d'or; platine, vermeil, argent massif et palladium), les pierres précieuses (diamant, rubis, saphir et émeraude) ou pierres fines, montées ou non et les perles fines ou de culture, montées ou non,
- les fourrures naturelles,
- les objets suivants dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à

1 000 € : tableaux, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, productions de l'art statuaire et de la sculpture en toutes matières, tapisseries, tapis, livres de collection (ouvrages à tirage limité ou de première édition et manuscrits numérotés),

- les collections, c'est-à-dire la réunion d'objets de même nature ou ayant la même finalité, dont la valeur globale est supérieure à la somme de chacun des composants, quand ces collections ont une valeur unitaire égale ou supérieure à **5 000 €**.
- les objets d'antiquité de plus de 100 ans d'âge ayant une valeur unitaire égale ou supérieure à **10 000 €** (meubles, horlogerie par exemple).

NE SONT PAS ASSURÉS :

- **les objets de valeur dans les dépendances et dans les locaux où vous séjournez en villégiature,**
- **les objets de valeur des personnes en visite et des personnes accueillies à titre gratuit,**
- **les objets de valeur des locataires ou hôtes hébergés dans le cadre d'une utilisation touristique de l'habitation et des occupants hébergés dans le cadre d'un échange de domicile,** sauf si l'option Location/Échange a été souscrite,
- **les pièces et lingots en métaux précieux (or, argent, vermeil, platine et palladium),**
- **les monnaies courantes et anciennes, les billets, les chèques, les cartes de crédit, les cartes bancaires, les titres négociables, et tout support représentatif d'une**

valeur monétaire ou d'un mode de paiement.

DÉPENDANCES

Tout local ou bâtiment scellé au sol, non destiné à l'habitation et **ne disposant pas d'une communication intérieure** avec la partie habitable de votre habitation assurée. Exemples : cave, box, garage, hangar, remise, grange, abri de jardin, serre.

Les dépendances sont garanties si elles sont déclarées aux Conditions Particulières, dès lors que :

- leur statut d'occupation et leur usage sont identiques à ceux de l'habitation assurée,
- elles sont situées à la même adresse que l'habitation assurée. Toutefois, **est assimilé à une dépendance**, le garage ou le box situé **dans la même commune** à une adresse différente de l'habitation assurée, si son statut d'occupation et son usage sont identiques à celle-ci.

PISCINE

Piscine de plein air ou non, située à la même adresse que l'habitation assurée, qui peut être enterrée, semi-enterrée ou hors sol. Est assimilé à la piscine, le spa ou le jacuzzi, situé en plein air dans l'enceinte de la propriété assurée.

La présence d'une piscine doit être obligatoirement déclarée au contrat, pour bénéficier des Garanties de Responsabilité Civile.

SONT GARANTIS si la Garantie Dommages à la Piscine ou la Garantie Tous Risques Immobiliers figurent sur vos Conditions Particulières :

- l'ensemble des structures immobilières constituant la piscine elle-même

(exemples : le bassin, la margelle, le liner) ainsi que le local technique scellé au sol,

- les aménagements immobiliers conçus pour son utilisation et sa décoration (exemples : les canalisations enterrées, le dallage des plages, la douche),
- les équipements de sécurité : barrière de protection, abri de piscine, couverture rigide et alarme,
- les accessoires et équipements nécessaires à son utilisation, sa protection et son entretien (la machinerie y compris celle faisant appel aux énergies renouvelables, le robot d'entretien, l'enrouleur électrique ou mécanique, les systèmes de couverture, **à l'exception des bâches**),
- le mobilier contenu dans l'abri de piscine, lié à l'utilisation de la piscine, lorsque votre maison est assurée en résidence principale ou résidence secondaire (exemples : chaise longue, parasol).

NE SONT PAS ASSURÉS les piscines, les spa et les jacuzzis, gonflables ou démontables.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Constructions, installations immobilières privatives **non rattachées aux bâtiments assurés** et situées à demeure dans l'enceinte de la propriété assurée : murs de soutènement, bassins, fontaines, statues, portiques, barbecues fixes, installations d'éclairage et d'arrosage automatiques, lampadaires, terrasses, allées dallées, escaliers, pergola, kiosque, puits, terrains de jeux.

Sont également garanties, les installations non scellées suivantes : abri de jardin, sauna, installation d'éclairage ou d'arrosage, boîte aux lettres.

Les dommages causés aux aménagements extérieurs sont assurés au

titre des Garanties Jardin et/ou Tous Risques Immobiliers, si vos Conditions Particulières les prévoient.

1.3.2 LES AUTRES DÉFINITIONS

ACCIDENT

Tout événement non intentionnel, soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée et constituant la cause de dommages.

ANIMAUX DOMESTIQUES

Animaux familiers, de compagnie ou d'élevage dont toute l'espèce est apprivoisée par l'homme.

Un animal sauvage même apprivoisé n'est pas considéré comme un animal domestique, à l'exception des petits rongeurs, tortues, oiseaux et poissons dont la détention est légalement autorisée.

ASSURÉ

- le sociétaire, son conjoint non séparé de corps ou de fait ou son partenaire pacsé ou son concubin,
- les enfants sans profession et comptés à charge sur la déclaration fiscale du sociétaire, de son conjoint non séparé de corps ou de fait ou de son partenaire pacsé ou de son concubin,
- toutes les personnes vivant en permanence au foyer du sociétaire,
- les majeurs protégés dont le sociétaire, son conjoint non séparé de corps ou de fait ou son partenaire pacsé ou son concubin est le tuteur ou le curateur,
- les employés de maison pendant leur service et quand ils vivent en permanence au foyer du sociétaire en dehors de leur service,

- le(s) colocataire(s) de l'assuré, si la colocation est déclarée et figure sur les Conditions Particulières, et si le contrat de bail est conclu entre 5 colocataires maximum.

N'A PAS LA QUALITÉ D'ASSURÉ :

- **le locataire, le sous-locataire de l'assuré,**
- **le locataire ou l'hôte hébergé dans le cadre d'une utilisation touristique,**
- **l'occupant hébergé dans le cadre d'un échange de domicile,**
- **toute personne accueillie à titre onéreux au foyer du sociétaire,**
- **toute personne autre que le souscripteur d'un contrat Paquo ou le souscripteur d'un contrat Amphi Pass, logé en école de fonctionnaire,**
- **toute personne autre que le sociétaire, son conjoint non séparé de corps ou de fait ou son partenaire pacsé ou son concubin, pour l'option Auto Pass Mobilité.**

CANALISATIONS ENTERRÉES

Canalisations situées à l'extérieur des murs et fondations du bâtiment et dont l'accès nécessite des travaux de terrassement.

CYBER ATTAQUE

Tout événement portant atteinte aux cyber données avec ou sans conséquences directes ou collatérales au système d'information.

CYBER DONNÉES

Données numériques détenues et/ou gérées par l'assuré qu'elles lui appartiennent ou lui soient confiées par des tiers.

CYBER HARCÈLEMENT

Harcèlement en ligne, s'effectuant via internet ou par les réseaux sociaux.

DOMMAGE CORPOREL

Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.

DOMMAGES EXCEPTIONNELS

Les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers pour autant qu'ils relèvent d'un événement garanti par votre contrat et qu'ils résultent :

- de l'action du feu, de l'eau, des gaz et de l'électricité dans toutes leurs manifestations,
- d'explosion,
- de la pollution de l'atmosphère, des eaux ou transmise par le sol,
- de l'effondrement d'ouvrages ou constructions (y compris les passerelles et tribunes de caractère permanent ou temporaire),
- d'avalanche, d'effondrement, de glissement et affaissement de terrains,
- d'intoxication alimentaire,
- d'écrasement ou d'étouffement provoqué par des manifestations de peur panique, quelle qu'en soit la cause, ainsi que tous dommages survenus sur ou dans des moyens de transport maritimes, fluviaux ou lacustres, aériens ou ferroviaires ou causés par eux, **à l'exclusion des chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, téléphériques ou autres engins de remontée mécanique, visés par l'article L 220-I du Code des assurances.**

DOMMAGE IMMATÉRIEL

Tout préjudice pécuniaire directement consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien, de la perte d'un bénéfice.

DOMMAGE MATÉRIEL

Toute détérioration, destruction ou disparition d'une chose ou d'une substance, toute atteinte physique à des animaux.

ÉCHANGE DE DOMICILE

Échange **gratuit** pour les vacances, de la **résidence principale** ou **secondaire** de l'assuré avec celle d'un autre vacancier. L'échange peut se faire directement entre particuliers ou par l'intermédiaire d'une plate-forme collaborative.

L'échange de domicile est autorisé **sans déclaration** au contrat. Les Garanties Responsabilité Civile, Défense Pénale et Recours, les Garanties Dommages aux Biens prévues par le contrat restent acquises à l'assuré pendant la période d'occupation provisoire du domicile par les vacanciers.

La responsabilité civile, la défense pénale et le recours des vacanciers ainsi que les dommages subis par leurs biens personnels ne sont pas assurés, sauf si l'option Location/Échange a été souscrite.

ÉCHÉANCE PRINCIPALE

Date indiquée sous ce titre sur vos Conditions Particulières.

Elle détermine le point de départ de chaque année d'assurance.

ÉMEUTES

Soulèvements populaires violents contre l'autorité publique pour obtenir la réalisation de revendication économique, sociale, ou politique et troublant la sécurité et l'ordre public.

FRAIS DE DÉMOLITION ET DE DÉBLAIEMENT

Frais exposés, à la suite de dommages garantis :

- pour la démolition des bâtiments assurés,
- pour le déblaiement, l'enlèvement, la mise en décharge des décombres et leur traitement éventuel.

Ainsi que les frais engagés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative et la taxe d'encombrement dont l'assuré est redevable.

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REMPLACEMENT

Frais exposés après un sinistre garanti pour le déplacement, le garde-meuble et le remplacement des biens assurés, afin d'effectuer les réparations immobilières nécessaires.

FRAIS DE MISE EN CONFORMITÉ

Frais exposés, après un sinistre garanti, pour la mise en état de la partie du bâtiment sinistré, en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction dans la mesure où il est procédé à la reconstruction ou à la réparation d'un bâtiment assuré.

FRAIS DE RECHERCHE DE FUITES

• Pour la Garantie Dégâts des Eaux et Gel

Frais engagés à la suite d'un dégât des eaux garanti, pour détecter la fuite ou accéder aux canalisations non enterrées, y compris les frais de remise en état des biens assurés endommagés par les recherches.

• Pour la Garantie Canalisations Extérieures

Frais engagés à la suite d'un événement garanti, pour détecter la fuite et accéder aux canalisations enterrées d'alimentation d'eau ou d'évacuation des eaux usées, y compris les frais de remise en état des biens assurés endommagés par les recherches.

FRAIS DE RELOGEMENT ET PERTE DE LOYERS

- **Frais de relogement** : du fait de l'impossibilité d'utiliser les bâtiments assurés, à la suite d'un sinistre garanti hors catastrophe naturelle :
 - si l'assuré est locataire ou colocataire, c'est la différence entre le coût du loyer de relogement et celui du loyer payé avant le sinistre, pour un logement présentant des caractéristiques similaires au logement sinistré,
 - si l'assuré est propriétaire ou copropriétaire occupant, c'est le loyer payé pour se reloger dans la limite de la valeur locative à dire d'expert du bâtiment sinistré.
- **Perte de loyers** : montant des loyers dont se trouve privé l'assuré, propriétaire ou copropriétaire non occupant d'un bien assuré avec un usage "bien donné en location", du fait de l'impossibilité de continuer à donner en location les bâtiments assurés, à la suite d'un sinistre garanti. La prise en charge n'est due que si l'assuré justifie de la mise en location du bien au jour du sinistre et du montant des loyers perçus ou à percevoir

L'indemnisation des **"frais de relogement"** et de la **"perte de loyers"**, s'effectue proportionnellement au temps nécessaire à dire d'expert pour la remise en état des bâtiments assurés **à concurrence d'un an** à compter du jour du sinistre.

Sont exclus les loyers perçus dans le cadre de l'utilisation touristique de la résidence principale ou secondaire de l'assuré. Une indemnisation peut intervenir au titre de l'option Location/Échange si elle a été souscrite.

FRAIS DE SECOURS ET DE SAUVETAGE

Frais et dommages occasionnés, après un sinistre garanti, aux biens assurés par les moyens de secours et les mesures de sauvetage, ainsi que les frais exposés, après un sinistre garanti, pour la clôture provisoire, le gardiennage, la location de bâches, l'assèchement et toutes autres mesures indispensables pour sauvegarder les biens assurés ou éviter l'aggravation des dommages.

Ils comprennent aussi le coût des recharges d'extincteur et de recharge des parafoudres endommagés à la suite d'un événement garanti.

FRANCHISE

- **Franchise contractuelle** : part du dommage que l'assuré conserve à sa charge. Son montant figure sur vos Conditions Particulières et sont rappelées chaque année sur votre avis d'échéance.
- **Franchise réglementaire** : part du dommage que l'assuré conserve à sa charge en cas de mise en jeu de la Garantie Catastrophes Naturelles. Son montant est fixé par arrêté interministériel et ses modalités de fonctionnement figurent sur vos Conditions Particulières et sont rappelées chaque année sur votre avis d'échéance.

GUERRE CIVILE

Conflit armé interne entre individus d'un même État.

GUERRE ÉTRANGÈRE

Conflit armé international entre différents États.

INFECTION INFORMATIQUE

Toutes atteintes au système d'information (ordinateurs, serveurs, logiciels) ainsi que ses conséquences, par différents types de malwares, virus, vers, chevaux de Troie ou bombes logiques.

HONORAIRES DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

Honoraires d'architecte, de bureau d'études, d'ingénierie, dont l'intervention est rendue obligatoire, à la suite d'un sinistre garanti, pour la reconstruction ou la réparation des bâtiments assurés.

INDICE CONTRACTUEL

Valeur permettant d'actualiser les capitaux assurés, les plafonds de garantie, les franchises et la cotisation.

Cet indice est déterminé chaque année au 1^{er} avril de telle façon que sa variation soit égale :

- dans la proportion de 50 % à celle du prix de la construction publié par la Fédération Française du Bâtiment (F.F.B.) et des activités annexes ou par l'organisme qui lui serait substitué, valeur troisième trimestre de l'année précédente,
- dans la proportion de 50 % à celle de l'indice national des prix à la consommation publié par l'INSEE, valeur décembre de l'année précédente.

L'indice applicable est indiqué sur chaque avis d'échéance.

Dans le cas où ces indices viendraient à disparaître, il leur sera substitué les indices officiels de remplacement.

MOUVEMENTS POPULAIRES

Actions violentes de la foule troublant la sécurité et l'ordre public.

PERTES INDIRECTES

Frais divers occasionnés à la suite d'un sinistre incendie, d'une explosion ou de la chute de la foudre garanti par le contrat, lorsque les bâtiments, les embellissements, les biens mobiliers ou les objets de valeur ne sont pas réglés sur la base de leur valeur à neuf.

PIÈCE PRINCIPALE

Toute pièce autre que : cuisine, office, entrée, couloir, buanderie, lingerie, chauffage, cellier, cave, cage d'escalier, palier, dégagement, salle de bains, salle d'eau, cabinet de toilette, WC, dressing, grenier, combles, sous-sol, s'ils sont non aménagés. Une pièce principale de plus de 40 m² compte pour 2 pièces, de plus de 80 m² pour 3 pièces, etc.

PLAFOND DE PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES D'AVOCAT

C'est le montant maximum des honoraires de l'avocat de l'assuré que nous réglons en contrepartie des interventions qu'il peut être amené à effectuer dans l'intérêt de ce dernier. Ces interventions et leur rémunération figurent sur un tableau annexé aux présentes Conditions Générales (chapitre 7).

Ce tableau est régulièrement actualisé et peut être remis à l'assuré à tout moment sur simple demande de sa part.

Tous les frais habituels inhérents à la gestion du dossier (par exemple : frais de copie, de téléphone, de déplacement) sont inclus dans les honoraires que nous réglons dans le cadre de ce plafond.

REMBOURSEMENT DE LA COTISATION DOMMAGES OUVRAGE

Remboursement de la cotisation de l'assurance dommages ouvrage que le maître

d'ouvrage doit obligatoirement souscrire pour des travaux de reconstruction ou de réparations des bâtiments assurés à la suite d'un sinistre garanti.

RÉSIDENCE PRINCIPALE

Habitation occupée 6 mois par an ou plus par l'assuré.

RÉSIDENCE SECONDAIRE

Habitation occupée moins de 6 mois par an par l'assuré.

SINISTRE

• Pour les Garanties de Responsabilité

Civile : tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

• Pour les Garanties de Défense Pénale

et Recours suite à accident : c'est la poursuite pénale engagée à l'encontre de l'assuré ou le refus opposé à une réclamation formulée par l'assuré concernant son préjudice, à la suite d'un événement garanti survenu pendant la durée de validité du contrat.

• **Pour les autres garanties** : survenance pendant la durée de validité du contrat, d'un événement assuré par les garanties souscrites.

SOCIÉTAIRE

Souscripteur du contrat mentionné sur vos Conditions Particulières. Les termes vous, votre se rapportent au souscripteur.

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE

C'est la société désignée sur vos Conditions Particulières. Les termes nous, nos, notre se rapportent à cette société.

STATUT D'OCCUPATION

Il s'agit du statut que vous déclarez pour l'habitation assurée et figurant sur vos Conditions Particulières, par exemple : propriétaire, locataire.

TIERS

Toute personne autre que :

- un assuré,
- les ascendants ou descendants d'un assuré et leurs conjoints ou partenaires pacés ou concubins,
- les associés d'un assuré au cours de leurs activités professionnelles communes,
- les salariés et préposés d'un assuré à n'importe quel titre durant leur service,
- les personnes, dont l'assuré est mandaté pour assurer leur protection ou celle de leurs biens (mandat de protection future, mandat à effet posthume...).

USAGE

Il s'agit de l'usage que vous déclarez pour l'habitation assurée et figurant sur vos Conditions Particulières, par exemple : résidence principale, secondaire, bien donné en location.

UTILISATION TOURISTIQUE

Mise en location en meublé de tourisme de tout ou partie de la **résidence principale ou secondaire** de l'assuré. Cette location peut être conclue directement de particulier à particulier, par l'intermédiaire d'un professionnel ou d'une plateforme collaborative. Elle peut se faire à la nuitée, à la semaine ou au mois.

L'utilisation touristique comprend également l'activité de **chambres d'hôtes** pratiquée dans la résidence principale ou secondaire, avec fourniture par l'assuré du petit-déjeuner et éventuellement de la table d'hôtes.

L'utilisation touristique de la résidence principale et/ou secondaire doit obligatoirement être déclarée au contrat. À défaut, une franchise spécifique dont le montant est précisé aux Conditions Particulières, s'appliquera au règlement de tout sinistre et se cumulera avec la franchise de la garantie mise en jeu.

Les Garanties Responsabilité Civile Personnelle et Familiale et Défense Pénale et Recours sont étendues à l'activité de chambres d'hôtes y compris en cas d'intoxication alimentaire à l'occasion des repas que l'assuré est amené à servir ainsi qu'en cas de dommages causés aux biens mobiliers qui lui sont confiés dans les locaux assurés.

Les Garanties de Responsabilité Civile, Défense Pénale et Recours liées aux biens, les Garanties Dommages aux Biens prévues par le contrat restent acquises à l'assuré pendant la durée de la location ou de l'accueil des hôtes.

La responsabilité civile, la défense pénale et le recours des locataires et des hôtes ainsi que les dommages subis par leurs biens personnels ne sont pas

assurés, sauf si l'option Location/Échange a été souscrite.

NOUS NE GARANTISSONS PAS :

- **le loueur en meublé professionnel tel qu'il est défini par la réglementation,**
- **le gîte ou meublé destiné exclusivement à la location touristique et qui n'est jamais occupé par l'assuré.** Il peut être assuré en tant que risque séparé de la résidence principale ou secondaire, avec l'usage donné en location,
- **la location de plus de 5 chambres d'hôtes et une capacité d'accueil de plus de 15 hôtes,**
- **la table d'hôtes si elle n'est pas l'accessoire de la chambre d'hôtes,**
- **la vente par l'assuré de produits alimentaires.**

VALEUR À NEUF

- **Pour un bâtiment :** coût de reconstruction du bâtiment au jour du sinistre sans déduction de la vétusté si son taux n'excède pas 25 %.
- **Pour les autres biens :** coût de remplacement du bien (prix d'un bien neuf de nature, qualité et caractéristiques identiques) au jour du sinistre sans déduction de la vétusté si son taux n'excède pas 25 %.

Dans les deux cas, si le taux est supérieur, seule la part excédant 25 % est déduite.

Si vos Conditions Particulières prévoient la Garantie Rééquipement à Neuf : la limite à 25 % de vétusté ne s'applique pas.

En conséquence, il s'agit du coût de reconstruction ou du coût de remplacement du bien au jour du sinistre, sans déduction de la vétusté quel que soit le pourcentage de celle-ci.

Les modalités de règlement en valeur à neuf sont précisées à l'article 5.2.2 du présent contrat.

VALEUR D'USAGE

Coût de reconstruction ou coût de remplacement d'un bien (prix d'un bien neuf de nature, qualité et caractéristiques identiques) au jour du sinistre, vétusté déduite.

VALEUR SALLE DE VENTE

Prix pratiqué au jour du sinistre en salle de vente ou chez les négociants du marché de l'occasion, pour un bien similaire.

VÉTUSTÉ

Dépréciation de la valeur d'un bien causée par l'usage et le vieillissement. Pour un bâtiment, elle est appréciée par notre expert, corps d'état par corps d'état : maçonnerie, charpente, menuiserie, électricité... et s'applique sur l'ensemble des coûts de remise en état (pièces et main-d'œuvre).

1.4 CE QUI N'EST PAS ASSURÉ PAR VOTRE CONTRAT

OUTRE LES EXCLUSIONS PARTICULIÈRES MENTIONNÉES À CHAQUE GARANTIE :

- les pertes et dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive d'un assuré, sauf en cas de pertes ou dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable,
- les dommages résultant de la participation à des rixes auxquelles prend part l'assuré, sauf cas de légitime défense,
- les amendes et pénalités, quelle qu'en soit la nature,
- les dommages occasionnés par :
 - . la guerre étrangère (c'est à l'assuré de prouver que le sinistre ne résulte pas d'un fait de guerre étrangère),
 - . la guerre civile (c'est à nous de prouver que le sinistre résulte d'un tel événement),

- les dommages ou l'aggravation des dommages causés par :

- . des armes ou engins destinés à exploser par modification de la structure du noyau de l'atome,

- . tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnement ionisant,

à l'exception de ceux résultant d'un acte de terrorisme ou d'un attentat pris en charge au titre de la Garantie Attentats-Actes de Terrorisme-Émeutes-Mouvements Populaires,

- les dommages ou l'aggravation des dommages causés par les cataclysmes suivants, sauf si ces événements sont qualifiés de catastrophes naturelles par arrêté :

- . les secousses, les séismes et les tremblements de terre,
- . les éruptions volcaniques,
- . les raz-de-marée,
- . les tsunamis,

- . les éruptions solaires,
- . les avalanches,
- . les coulées de boue,

- . les glissements ou affaissements de terrain, les éboulements,
- . les impacts de météorites, comètes, astéroïdes et poussières cosmiques.

1

2

3

4

5

6

7

8

LES GARANTIES PERSONNELLES

Seules les garanties qui figurent sur vos Conditions Particulières vous sont acquises.

2.1 LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE PERSONNELLE OU FAMILIALE

NOUS GARANTISSONS les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'**assuré** peut encourir, en raison des dommages occasionnés aux **tiers** :

- **de son propre fait,**

- **du fait :**

- **des personnes dont il est civilement responsable**, exemples : enfants mineurs, employés de maison pendant leurs fonctions, y compris la conception ou l'utilisation par erreur ou malveillance, d'un programme ou d'un ensemble de programmes informatiques, par ces personnes, et ayant pour conséquence, soit de porter atteintes à la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, soit de porter atteinte aux réseaux et systèmes d'information ainsi qu'aux dommages liés au **cyber harcèlement** ou à la contrefaçon commis par ces mêmes personnes.

- **des animaux domestiques** lui appartenant et de ceux dont il a la garde à titre gratuit.

Notre garantie est étendue au remboursement des honoraires du vétérinaire qui est amené à examiner l'animal à l'origine du dommage, sur demande du **tiers** blessé,

- **des choses** que l'**assuré** a sous sa garde ou qui lui appartiennent.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'**assuré** peut encourir :

- **à l'occasion des activités suivantes :**

- **le baby-sitting**, lorsqu'il est exercé au domicile des parents de l'enfant gardé, en dehors de toute association ou organisme spécialisé,

- **le soutien scolaire**, lorsqu'il est exercé au domicile de l'**assuré** ou au domicile de l'élève en dehors de toute association ou organisme spécialisé,

- **les stages en entreprise**, lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une formation ou de la recherche d'un emploi et font l'objet de la signature d'une convention de stage, y compris les dommages causés au matériel de stage confié par l'entreprise à l'**assuré**,

- **l'aide bénévole**, c'est-à-dire l'assistance gratuite dont l'**assuré** bénéficie ou qu'il apporte à un **tiers**, en dehors de toute **activité associative**,

- **le pet-sitting**, c'est-à-dire la garde d'**animaux domestiques**, lorsqu'il est exercé au domicile de l'**assuré** ou au domicile du propriétaire de l'animal gardé, en dehors de toute association ou organisme spécialisé, y compris les **dommages matériels** subis par l'animal gardé.

- **ainsi qu'à l'occasion des activités collaboratives suivantes entre particuliers directement ou par le biais d'une plateforme collaborative :**

- **l'échange de services**, lorsque l'**assuré** fournit un service à un **tiers** ou en bénéficie. La fourniture du service permet de bénéficier d'un autre service en échange ou d'acquiescer un crédit d'heures permettant de bénéficier plus tard d'autres services,

• **l'échange/prêt/location des biens mobiliers** suivants : matériel de bricolage, de jardinage, appareils électroménagers, y compris les dommages causés aux biens loués ou empruntés sous la garde de **l'assuré**,

• **le partage de repas, de plats faits maison**, lorsque **l'assuré prépare lui-même** à son domicile, un repas ou un plat destiné à être partagé avec des **tiers**, y compris les intoxications alimentaires.
Est exclue la table d'hôtes, sauf à l'occasion de la pratique de chambres d'hôtes déclarée au contrat.

Est exclue toute activité entrant dans le cadre de la législation sur le travail dissimulé.

- **lors de l'utilisation d'un fauteuil roulant motorisé ou non**, y compris sur la voie publique.

Sont exclus les dommages subis par le fauteuil lui-même.

NOTRE GARANTIE EST ÉTENDUE :

- **à la conduite à l'insu par un enfant mineur non émancipé de l'assuré**, quand cet enfant mineur conduit à l'insu de **l'assuré** et à l'insu de son propriétaire ou de son gardien, un véhicule terrestre à moteur dont **l'assuré** n'a ni la propriété, ni la garde.
Sont exclus les dommages subis par le véhicule lui-même,

- **à la conduite de jouet d'enfant autoporté**, quand ce jouet appartenant à **l'assuré** est utilisé dans l'enceinte d'une propriété privée non ouverte à la circulation publique et que sa vitesse n'excède pas 6 km/h.
Sont exclus les dommages subis par le jouet lui-même,

- **à l'utilisation par l'assuré, à des fins de loisirs exclusivement, d'un aéronef** relevant de la catégorie Ouverte, qui ne

nécessite aucune autorisation préalable et respecte les obligations éventuelles d'enregistrement, d'âge et de formation.

L'appareil doit évoluer de jour, en dehors d'espaces publics en agglomération et hors zones dont l'accès est réglementé ou interdit.

Sont exclus les dommages subis par l'aéronef lui-même.

- **à la faute intentionnelle d'un employé de maison**, quand la responsabilité de **l'assuré** employeur est recherchée en application de l'article L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale pour les **dommages corporels** causés à l'un de ses employés de maison par un autre employé de maison,

- **à la faute inexcusable de l'assuré employeur**, quand la responsabilité de **l'assuré** employeur est recherchée en application de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La garantie accordée correspond au seul remboursement des sommes dont **l'assuré** est redevable à l'égard de la Sécurité Sociale au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Dans les deux cas ci-dessus, la garantie ne s'étend pas à la cotisation supplémentaire que la caisse peut imposer à l'employeur dans le cadre de l'article L 242-7 du Code de la Sécurité Sociale,

- **au recours des organismes sociaux**, lorsqu'il est exercé à l'encontre de **l'assuré** en raison des **dommages corporels** causés à un autre **assuré**, à ses ascendants et descendants et à leurs conjoints ou partenaires pacés ou concubins, quand ces personnes ne sont pas bénéficiaires des prestations de ces organismes en tant qu'ayants droit de **l'assuré** responsable,

- **aux personnes qui ont à titre gratuit la surveillance des enfants comptés à charge ou des animaux domestiques de l'assuré**, pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile personnelle qu'elles peuvent encourir pendant la durée de cette surveillance et pour les seuls dommages causés par ces enfants ou par ces animaux à des **tiers**,
- **aux enfants dont l'assuré assure la surveillance à titre gratuit**, pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile personnelle que ces enfants peuvent encourir pendant la durée de cette surveillance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS la responsabilité civile de l'assuré du fait des dommages résultant :

- **de l'exercice d'une activité professionnelle, d'une fonction élective ou syndicale, d'une fonction de dirigeant d'association,**
- **de l'utilisation d'aéronefs**, à l'exception de ceux répondant aux conditions décrites précédemment,
- **de la pratique de la navigation de plaisance sur des bateaux, engins nautiques à voile ou à moteur**, à l'exception des planches à voile, kite-surf, **y compris les dommages survenus pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement,**
- **de la propriété ou de l'utilisation de véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, y compris les tondeuses auto portées**, sous réserve des dispositions précédentes concernant la conduite à l'insu et les jouets d'enfants, **et de leur remorque, caravane ou tout appareil terrestre attelé ou non attelé,**
- **de la propriété ou de la détention par l'assuré d'un chien dangereux de catégorie I et 2**, sauf mention dérogatoire sur vos Conditions Particulières, **ainsi que de tout chien en violation de la réglementation en vigueur,**
- **de l'usage d'armes à feu ou à air comprimé, d'explosifs dont la détention n'est pas autorisée à l'assuré,**
- **d'un acte de chasse (au cours de la chasse et sur le trajet pour se rendre sur les lieux de celle-ci et pour en revenir), y compris les dommages causés par les chiens,**
- **de toute activité physique, sportive ou de loisirs, pratiquée sous l'égide d'une association, société ou fédération sportive, soumise à obligation d'assurance ou exercée dans le cadre d'une structure ou à l'occasion d'une manifestation soumise à une telle obligation,**
- **de l'organisation et de la participation à toutes épreuves, concours, courses ou compétitions, ainsi qu'à toutes épreuves préparatoires nécessitant une autorisation administrative préalable ou soumise à une obligation d'assurance,**
- **de la transmission de toute maladie,**
- **de la propriété d'un immeuble ou de son usage à un titre quelconque** (ces dommages peuvent être assurés par les Garanties de Responsabilité Civile du propriétaire ou du locataire),
- **de travaux immobiliers (construction, réparation, rénovation) réalisés par l'assuré ou non, relevant d'une responsabilité décennale ou d'une assurance dommages-ouvrage,**
- **de tous travaux exécutés par des professionnels ou qui entrent dans le cadre de la législation sur le travail dissimulé,**

- de la conception ou l'utilisation par erreur ou malveillance d'un programme ou d'un ensemble de programmes informatiques, et ayant pour conséquence, soit de porter atteinte à la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, soit de porter atteinte aux réseaux et systèmes d'information et aux services que ces derniers offrent ou rendent accessibles,
- de l'atteinte à la réputation ou à la vie privée par la divulgation de données confidentielles.

NOUS NE GARANTISSONS PAS non plus la responsabilité civile de l'**assuré** du fait des dommages causés aux biens (y compris les animaux) dont l'**assuré** est propriétaire, locataire ou dont il a la garde ou l'usage, à l'exception du matériel de stage utilisé par l'**assuré** à l'occasion d'un stage en entreprise garanti, des animaux gardés lors d'une activité de pet-sitting garanti et des biens empruntés ou loués énumérés précédemment dans le cadre des activités collaboratives.

2.2 LA GARANTIE DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS SUITE À ACCIDENT

NOUS GARANTISSONS :

- la défense de l'**assuré** devant les juridictions répressives en cas de poursuite exercée à la suite d'un événement garanti par le contrat,
- le recours amiable ou judiciaire pour l'indemnisation des **dommages matériels, corporels** et **immatériels** qui sont causés à l'**assuré**, s'ils sont imputables à un **tiers** et s'ils résultent d'un événement garanti par le contrat.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT :

- le recours auprès de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour la réparation de **dommages corporels** causés à l'**assuré** et résultant d'infraction,
- le recours auprès du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions pour la réparation de **dommages corporels** causés à l'**assuré** et résultant d'attentat ou d'acte de terrorisme, tel que défini par les articles 412-I, 421-I et 421-2 du Code pénal,
- le recours amiable ou judiciaire pour l'indemnisation des **dommages corporels**

cusés à l'**assuré** piéton, cycliste ou passager d'un véhicule terrestre à moteur à la suite d'un **accident** de la circulation.

Dans ce cadre, nous **PRENONS EN CHARGE** les frais et honoraires de nos collaborateurs (experts, médecins...) ainsi que les frais et honoraires de l'avocat représentant l'**assuré** **dans la limite du plafond de prise en charge des honoraires d'avocat** et du plafond de garantie par **sinistre** indiqué aux Conditions Particulières.

Seuil d'intervention : pour le recours judiciaire, la garantie sera mise en jeu si la perte encourue ou subie par l'assuré** est égale ou supérieure au montant indiqué aux Conditions Particulières. Ce montant évolue à chaque échéance principale en fonction de la variation de l'indice contractuel.**

NOUS NE GARANTISSONS PAS les amendes et leurs accessoires qui constituent une peine et par ce fait sont inassurables.

2.3 LA GARANTIE SECOURS-AGRESSION

NOUS GARANTISSONS en dehors du domicile :

- le vol des biens mobiliers et objets de valeur tels que définis au contrat à la suite d'une agression sur la personne de l'**assuré**, c'est-à-dire lorsque le vol est commis avec menaces ou violences,
- la disparition ou le vol des biens mobiliers et objets de valeur tels que définis au contrat par suite :
 - . d'un **accident** corporel ou d'une perte de connaissance dont l'**assuré** serait victime sur la voie publique,

. de l'intervention de l'**assuré** en vue d'un sauvetage de personnes en danger.

Un procès-verbal de police ou un récépissé de dépôt de plainte en cas de vol et un certificat médical ou d'hospitalisation en cas de blessures devront être produits pour justifier ces circonstances.

LA GARANTIE EST ÉTENDUE aux frais de reconstitution des papiers d'identité et aux frais de remplacement des serrures à l'identique rendus indispensables par la disparition ou le vol des clés.

2.4 LES GARANTIES OPTIONNELLES

■ 2.4.1 L'ASSISTANTE MATERNELLE

NOUS GARANTISSONS, pour répondre à l'obligation légale d'assurance, la responsabilité civile qui pourrait incomber à l'**assuré** en qualité d'assistante maternelle agréée, pour tous les dommages qu'elle qu'en soit l'origine causés aux **tiers** par le fait des enfants dont elle a la garde à titre onéreux et pour ceux subis par ces derniers, y compris pendant la période de délégation d'accueil autorisée.

Sont exclus les dommages causés :

- **aux biens appartenant à un **assuré** par le fait des enfants gardés,**
- **aux parents, employeurs de l'assistante maternelle, du fait des enfants gardés.**

■ 2.4.2 L'ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES

NOUS GARANTISSONS, pour répondre à l'obligation légale d'assurance, la responsabilité civile de l'**assuré** accueillant à son domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes, en raison des dommages causés à la personne accueillie et résultant :

- de son fait personnel, du fait d'un autre **assuré** ou de ses préposés,
- du fait de ses biens et de ses **animaux domestiques**,
- de sa qualité de propriétaire ou locataire, du fait de l'incendie, de l'explosion, de la foudre, de toute action de l'eau et du gel.

PAR EXTENSION, la responsabilité civile du remplaçant de l'**assuré** accueillant, désigné pour la période d'absence (période de congés par exemple) est aussi garantie.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT la responsabilité civile de l'**assuré**, personne âgée ou handicapée adulte accueillie à domicile à titre onéreux en raison des dommages causés à l'accueillant et résultant :

- de son fait personnel, de ses biens, de ses **animaux domestiques**,

- de sa qualité d'occupant, du fait de l'incendie, de l'explosion, de la foudre, de toute action de l'eau et du gel,
- du fait des services rendus au foyer d'accueil.

2.5 LES PLAFONDS D'INDEMNISATION DES GARANTIES PERSONNELLES

RESPONSABILITÉ CIVILE PERSONNELLE OU FAMILIALE, Y COMPRIS LES GARANTIES OPTIONNELLES	SECOURS-AGRESSION	DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS SUITE À ACCIDENT
• Dommages corporels : montant indiqué sur vos Conditions Particulières • Dommages matériels et immatériels : montant indiqué sur vos Conditions Particulières • Dommages exceptionnels : montant indiqué sur vos Conditions Particulières • Dommages liés au cyber harcèlement, à la contrefaçon, à la conception et l'utilisation d'un programme informatique des personnes dont vous êtes civilement responsable : montant indiqué sur vos Conditions Particulières	Montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾	• Plafond de la garantie et seuil d'intervention pour le recours judiciaire : montants indexés indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
Franchise : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾		Sans franchise

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

1

2

3

4

5

6

7

8

LES GARANTIES DE VOS BIENS

Seules les garanties qui figurent sur vos Conditions Particulières vous sont acquises.

Les garanties dont vous bénéficiez dépendent de la formule et des garanties choisies lors de la conclusion de votre contrat : **vous trouverez la liste des garanties qui s'appliquent à vos biens sur vos Conditions Particulières.**

Votre contrat peut être révisé à tout moment à votre demande. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider à vérifier qu'il correspond toujours à vos besoins.

3.1 LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE DU PROPRIÉTAIRE D'IMMEUBLE

NOUS GARANTISSONS la responsabilité civile de l'**assuré** qui peut être engagée, en tant que propriétaire des bâtiments situés à l'adresse indiquée sur vos Conditions Particulières, à l'égard des **tiers** et des locataires, en vertu des articles 1240 à 1242, 1244, 1719 et 1721 du Code Civil, du fait :

- d'un incendie, d'une explosion, de la foudre,
- d'un dégât des eaux, du gel,
- d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction,
- des concierges et préposés dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la garde et à l'entretien du ou des bâtiments assurés,
- de l'encombrement des trottoirs, cours, couloirs, portes cochères,
- du non enlèvement de la neige ou du verglas,
- de la chute d'antennes de radio et de télévision ou de toute autre installation extérieure,
- de la chute de la neige et de la glace amoncelées sur la toiture des bâtiments assurés, lorsqu'elle survient malgré le respect de la réglementation en vigueur,
- des **piscines** déclarées sur vos Conditions Particulières et de leurs équipements.

NOTRE GARANTIE EST ÉTENDUE :

- au terrain, aux plantations, clôtures et aménagements extérieurs situés à la même adresse que les bâtiments assurés,
- aux places de parking qu'elles soient ou non situées à la même adresse que l'habitation assurée (maison, appartement ou mobil-home).

• Responsabilité du fait d'un terrain non bâti

Sur déclaration figurant aux Conditions Particulières, **NOUS GARANTISSONS** les dommages provenant de vos terrains non bâtis situés à une adresse différente de votre habitation mais sur une même commune (différente ou non de celle de l'habitation) et avec le même **usage**, si leur superficie totale n'excède pas 5 hectares et s'ils ne comportent aucune construction.

Les terrains non bâtis situés sur des communes différentes ou ayant un **usage** différent sont assurés séparément, s'ils sont déclarés sur vos Conditions Particulières, dans la limite de 5 hectares et s'ils ne comportent aucune construction.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

la responsabilité civile de l'**assuré** du fait de dommages :

- provenant des constructions suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas rattachées à l'habitation ou à l'une de ses **dépendances** : pont, jetée, digue, ponton, barrage, bief,
- résultant de travaux immobiliers (construction, réparation, rénovation)

réalisés par l'**assuré** ou non, relevant d'une responsabilité décennale ou d'une assurance dommages-ouvrage,

- résultant de tous travaux exécutés par des professionnels ou qui entrent dans le cadre de la législation sur le travail dissimulé.

PLAFONDS DE LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE DU PROPRIÉTAIRE D'IMMEUBLE

- **Dommages corporels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
- **Dommages matériels et immatériels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
- **Dommages exceptionnels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières

Franchise : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

3.2 LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT

NOUS GARANTISSONS la responsabilité civile de l'**assuré** qui peut être engagée, en tant que locataire ou occupant des bâtiments assurés :

- à l'égard du propriétaire en vertu des articles 1351, 1351-I et 1732 à 1735 du Code Civil, en raison de dommages causés par l'incendie, la foudre, l'explosion, l'action de l'eau, le gel,
- à l'égard des **tiers** en vertu des articles 1240 à 1242 du Code Civil :
 - en raison de dommages causés par l'incendie, la foudre, l'explosion, l'action de l'eau, le gel,
 - en raison de dommages causés par les bâtiments dont l'**assuré** est locataire ou occupant, par les antennes de radio et de télévision ou toute autre installation extérieure lui appartenant,

- en raison de dommages causés du fait de l'usage d'un immeuble dont l'**assuré** est locataire ou occupant.

NOTRE GARANTIE EST ÉTENDUE :

- aux places de parking, y compris celles situées à une adresse différente de l'habitation assurée (maison, appartement ou mobil-home),
- aux **piscines** déclarées aux Conditions Particulières et leurs équipements, dont l'**assuré** est locataire ou occupant.

• Location de salle

Sous réserve de notre accord écrit préalable, nos garanties peuvent également

être étendues pour la location d'une salle ou d'un local à des fins strictement privées et **dans la limite de 4 jours maximum**.

PLAFONDS DE LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT

À L'ÉGARD DU PROPRIÉTAIRE

- **Bâtiments** : à concurrence de leur valeur de reconstruction
- **Autres dommages matériels et immatériels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières

À L'ÉGARD DES TIERS

- **Dommages corporels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
- **Dommages matériels et immatériels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
- **Dommages exceptionnels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières

Franchise : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

3.3 LA GARANTIE DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS SUITE À ACCIDENT LIÉE AUX BIENS

NOUS GARANTISSONS :

- la défense de l'**assuré** devant les juridictions répressives en cas de poursuite exercée à la suite d'un événement garanti par le contrat,
- le recours amiable ou judiciaire pour l'indemnisation des **dommages matériels** et **corporels** qui sont causés à l'**assuré** :
 - s'ils sont imputables à un **tiers**,
 - s'ils résultent d'un événement prévu par les Garanties de dommages aux biens souscrites ou par les Garanties de responsabilité civile liées aux biens.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT le recours auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour l'indemnisation des dommages aux bâtiments résultant d'une activité minière et affectant la

résidence principale désignée sur les Conditions Particulières.

Dans ce cadre, nous **PRENONS EN CHARGE** les frais et honoraires de nos collaborateurs (experts, médecins...) ainsi que les frais et honoraires de l'avocat représentant l'**assuré dans la limite du plafond de prise en charge des honoraires d'avocat** et du plafond de garantie par **sinistre** indiqué aux Conditions Particulières.

Seuil d'intervention : pour le recours judiciaire, la garantie sera mise en jeu si la perte encourue ou subie par l'**assuré** est égale ou supérieure au montant indiqué aux Conditions Particulières. Ce montant évolue à chaque **échéance principale** en fonction de la variation de l'**indice contractuel**.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

- le recours lorsque les dommages résultent de :
 - . tous travaux immobiliers (construction, réparation, rénovation), relevant d'une responsabilité décennale ou d'une assurance dommages-ouvrage,
 - . tous travaux exécutés par des professionnels ou qui entrent dans le cadre de la législation sur le travail dissimulé,
- les amendes et leurs accessoires qui constituent une peine et par ce fait sont inassurables.

PLAFOND DE LA GARANTIE DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS SUITE À ACCIDENT LIÉE AUX BIENS

- **Plafond de la garantie et seuil d'intervention pour le recours judiciaire :**
montants indexés indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

Sans franchise

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

3.4 LA GARANTIE INCENDIE ET ÉVÉNEMENTS ANNEXES

CONSEILS DE PRÉVENTION :

- pensez, au moins une fois par an, à faire ramoner les conduits de cheminée, de poêles à bois et de chaudière par un professionnel,
- faites installer votre insert de cheminée par un professionnel,
- équipez vos bâtiments d'un détecteur de fumée normalisé et d'un extincteur pour lutter contre les débuts d'incendie,
- en cas d'absence prolongée, pensez à couper la distribution de gaz,
- n'oubliez pas de débroussailler votre terrain, afin de limiter la propagation des feux de forêt.

NOUS GARANTISSONS les **dommages matériels** causés aux **biens assurés** par :

- l'incendie, c'est-à-dire la combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal,
- l'explosion ou l'implosion de toute nature,
- la chute de la foudre, lorsqu'elle est la cause directe des dommages occasionnés aux **biens assurés**,
- les fumées provenant d'incendie, d'explosion, d'implosion, d'événement à caractère accidentel,
- l'ébranlement dû au franchissement du mur du son,
- le choc ou la chute de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux ou d'objets tombant de ceux-ci.

Dans ces deux derniers cas, **l'assuré doit nous fournir** les moyens de preuve et de justification nécessaires, c'est-à-dire l'heure exacte du passage de l'appareil aérien et les témoignages s'y rapportant,

- le choc d'un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur ou le propriétaire n'est ni **l'assuré**, ni une personne dont il est civilement responsable.

L'assuré doit nous fournir tout témoignage permettant d'établir la matérialité des faits ou les moyens d'identifier le propriétaire du véhicule terrestre à moteur,

- l'intervention des services de secours à l'occasion de mesures de sauvetage ou d'assistance envers des personnes ou des biens en dehors de tout **sinistre** garanti.

EXTENSION DE LA GARANTIE INCENDIE

Si vos Conditions Particulières prévoient cette extension, **nous garantissons par exception à la définition des biens mobiliers**, les dommages causés par incendie aux biens mobiliers appartenant à **l'assuré**, se trouvant en plein air dans l'enceinte de la propriété assurée.

PLAFONDS DE LA GARANTIE INCENDIE ET ÉVÉNEMENTS ANNEXES

DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS

- **Bâtiments** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
- **Embellissements** : montant prévu pour les bâtiments pour le propriétaire, à concurrence du capital indexé des biens mobiliers pour le locataire, indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Biens mobiliers** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Objets de valeur** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

FRAIS ET PERTES ASSURÉS

- **Pertes indirectes** : 5 % de l'indemnité versée pour les biens non réglés en valeur à neuf
- **Frais de démolition et de déblaiement** : frais justifiés
- **Frais de déplacement et de remplacement** : frais justifiés
- **Frais de secours et de sauvetage** : frais justifiés
- **Honoraires de maîtrise d'œuvre** : frais justifiés
- **Frais de relogement et perte de loyers** : frais justifiés à concurrence d'un an
- **Frais de mise en conformité** : frais justifiés à concurrence de 10 % des dommages aux bâtiments
- **Remboursement de la cotisation dommages ouvrage** : frais justifiés à concurrence de 5 % des dommages aux bâtiments

Franchise : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

- les dommages subis par les *biens assurés* et provenant :
 - . d'un vice propre, d'un défaut de fabrication,
 - . de leur fermentation ou corrosion lente,
- les dommages subis par les *biens assurés* provenant d'un excès de chaleur ou du seul contact avec une substance incandescente,
- les dommages causés par l'électricité (court-circuits, sous-tension, surtension même provoquée par la foudre) aux appareils, installations et canalisations ; ils peuvent être assurés au titre de la Garantie Dommages Électriques si vos Conditions Particulières la prévoient,
- les dommages causés par des explosifs dont la détention n'est pas autorisée à l'assuré,
- le vol des *biens assurés* à la suite d'un événement garanti (la preuve du vol est à notre charge),
- les dommages subis par les *biens assurés*, lorsque les bâtiments ont été construits sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles pris dans le cadre de la prévention des incendies de forêt, postérieurement à la date de publication du plan.

3.5 LA GARANTIE DÉGÂT DES EAUX ET GEL

CONSEIL DE PRÉVENTION :

en cas d'absence prolongée, pensez à fermer le robinet d'alimentation générale d'eau de votre habitation.

NOUS GARANTISSONS les *dommages matériels* causés par l'eau aux *biens assurés*, provoqués par :

- des fuites, ruptures et débordements :
 - . des canalisations d'eau non enterrées, c'est-à-dire situées à l'intérieur des murs et fondations des bâtiments assurés et ne nécessitant pas de travaux de terrassement,
 - . des installations de chauffage central,
 - . des appareils à effet d'eau, tels que chauffe-eau, machines à laver;
- la rupture ou l'engorgement des chéneaux et gouttières,
- des infiltrations :
 - . au travers des toitures c'est-à-dire tout élément ayant fonction de couverture et leurs accessoires (exemples : souche de cheminée, solin),
 - . par les joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages,
- des débordements, ruptures et renversements de récipients y compris le bris accidentel des aquariums.

EXTENSION DE LA GARANTIE DÉGÂTS DES EAUX

Si vos Conditions Particulières prévoient cette extension, **nous prenons aussi en charge** les dommages occasionnés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades.

Dès la survenance d'un tel **sinistre**, **cette extension de garantie est suspendue de plein droit** jusqu'au moment où les travaux nécessaires à l'étanchéité des murs extérieurs et façades sont effectués.

NOUS GARANTISSONS AUSSI, les dommages causés par le gel aux conduites et appareils situés **à l'intérieur** de votre habitation assurée et de ses **dépendances** lorsque les

mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance.



CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE EN CAS DE GEL

Pendant les périodes de gel, **l'assuré** doit prendre les précautions suivantes :

- si les locaux ne sont pas chauffés :

- interrompre la distribution d'eau,
- vidanger les conduites, les réservoirs, ainsi que les installations de chauffage,
- ou protéger les installations de chauffage par un liquide antigel,
- respecter les conseils d'hivernage préconisés par les fabricants et installateurs de **piscine** lorsque la Garantie Dommages à la Piscine figure sur vos Conditions Particulières,

- même lorsque le chauffage fonctionne dans l'habitation :

- calorifier les conduites situées dans les locaux non chauffés (exemples : combles, grenier).

En cas d'inexécution de ces prescriptions et dans la mesure où cette inexécution est à l'origine de la survenance ou de l'aggravation d'un **sinistre, l'indemnité due sera réduite de 50 %.**

PLAFONDS DE LA GARANTIE DÉGÂT DES EAUX ET GEL

DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS

- **Bâtiments** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
- **Embellissements** : montant prévu pour les bâtiments pour le propriétaire, à concurrence du capital indexé des biens mobiliers pour le locataire, indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Biens mobiliers** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Objets de valeur** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

FRAIS ET PERTES ASSURÉS

- **Frais de recherche de fuites** : à concurrence de 12 fois la valeur en euros de l'indice contractuel
- **Surconsommation d'eau** : frais justifiés
- **Frais de démolition et de déblaiement** : frais justifiés
- **Frais de déplacement et de remplacement** : frais justifiés
- **Frais de secours et de sauvetage** : frais justifiés
- **Honoraires de maîtrise d'œuvre** : frais justifiés
- **Frais de relèvement et perte de loyers** : frais justifiés à concurrence d'un an
- **Frais de mise en conformité** : frais justifiés à concurrence de 10 % des dommages aux bâtiments
- **Remboursement de la cotisation dommages ouvrage** : frais justifiés à concurrence de 5 % des dommages aux bâtiments

Franchise : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

- les dommages provenant d'inondation, du débordement ou refoulement des sources, cours d'eau, étendues d'eau artificielles ou naturelles, sauf s'ils sont couverts dans le cadre de la Garantie Catastrophes Naturelles ou si vos Conditions Particulières prévoient la Garantie Inondation,
- les dommages résultant de fuite ou rupture des canalisations enterrées, sauf si vos Conditions Particulières prévoient la Garantie Canalisations Extérieures,
- les dommages qui ont pour origine l'humidité, la porosité, la condensation, les phénomènes de capillarité,
- les dommages causés par les champignons lignivores,
- les dommages résultant d'entrées d'eau par des ouvertures fermées ou non suivantes : portes, fenêtres, portes-fenêtres, chatières, conduits de cheminée, soupiraux, passages de canalisations, gaines, grilles et bouches de ventilation, d'extraction et de climatisation,
- les dommages subis par les bâtiments non entièrement clos (et leur contenu) ainsi que ceux en cours de construction ou de réfection, à moins que ceux-ci ne soient entièrement clos et couverts avec portes et fenêtres placées à demeure,
- les dommages qui relèvent de l'assurance dommages ouvrage ou de la garantie décennale du constructeur pour les seules infiltrations des murs extérieurs et façades,
- les dommages causés aux appareils, installations et canalisations en raison de leur fonctionnement,
- sauf cas de force majeure, les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré et caractérisé par :
 - . l'absence ou le décollement des joints d'étanchéité usés aux pourtours des installations sanitaires et des carrelages,
 - . l'obturation des bondes et siphons des appareils sanitaires,

- . l'engorgement des chéneaux et gouttières du fait de l'absence de nettoyage,
- . le décollement des rives, faîtages, solins et entourages de cheminées,
- . le défaut d'étanchéité des ouvertures et joints entre ouvertures et maçonneries,
- . les décollements ou cloquages apparents d'enduit sur façade.
- les frais de réparation des toitures, des murs extérieurs, des façades et des biens à l'origine du *sinistre*,
- le contenant et le contenu des aquariums.

3.6 LA GARANTIE DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES

NOUS GARANTISSONS les détériorations immobilières résultant :

- d'un vol,
- d'une tentative de vol,
- d'actes de vandalisme,

commis à l'intérieur des bâtiments assurés fermés à clé, dans l'une des circonstances suivantes :

- par **effraction** des ouvertures extérieures des bâtiments renfermant les *biens assurés*, c'est-à-dire par forçement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture d'un bâtiment. Est assimilé à l'effraction, l'usage de fausses clés, de clés volées à l'*assuré* ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader,

- par **escalade**, c'est-à-dire par introduction par les ouvertures non destinées à servir d'entrée situées à plus de 2,50 m du sol ou d'un lieu d'accès,
- par **agression**, c'est-à-dire violences ou menaces envers l'*assuré*, ses préposés ou toute personne ayant la garde des *biens assurés*.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT, sur justificatifs, à l'occasion d'un vol, d'une tentative de vol ou d'un acte de vandalisme commis dans l'une des circonstances décrites précédemment, les détériorations des bâtiments désignés sur vos Conditions Particulières.



CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES

La Garantie Détériorations Immobilières est subordonnée à l'existence du niveau de protection A : toutes les portes d'accès aux locaux assurés sont des portes pleines, c'est-à-dire sans partie vide, équipées d'un système de fermeture à clé : serrure ou verrou (pas de cadenas). **Si l'habitation n'est pas conforme au niveau de protection exigé, en cas de *sinistre*, l'indemnité due sera réduite de 70 %, dans la mesure où le défaut de protection aura facilité la réalisation du *sinistre*.**

PLAFONDS DE LA GARANTIE DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES

DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS

- **Bâtiments** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Embellissements** : montant prévu pour les bâtiments pour le propriétaire, à concurrence du capital indexé des biens mobiliers pour le locataire, indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

FRAIS ET PERTES ASSURÉS

- **Remise en état ou remplacement à l'identique des installations de protection, des systèmes d'alarme, et des systèmes d'ouverture automatique des portes de garage** : frais justifiés, s'ils incombent à l'assuré
- **Frais de secours et de sauvetage** : frais justifiés

Franchise : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

autre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

- les détériorations commises par l'assuré ou toute personne ayant la garde ou l'usage des biens assurés ou avec leur complicité,
- les détériorations commises à l'aide des clés donnant accès aux bâtiments assurés :
 - . lorsque ces clés ont été perdues ou dérobées sans que l'assuré n'ait procédé
- au changement des serrures et verrous correspondants dans les 24 heures, sauf cas de force majeure,
- . lorsque ces clés ont été laissées à l'extérieur de l'habitation et de ses dépendances,
- les graffiti, tags, inscriptions, salissures, affichages sur les murs extérieurs, clôtures, façades et devantures.

3.7 LA GARANTIE VOL ET DÉTÉRIORATIONS

NOUS GARANTISSONS le vol, la tentative de vol, et les actes de vandalisme des biens assurés, commis à l'intérieur des bâtiments assurés fermés à clé, par :

- **effraction** des ouvertures extérieures des bâtiments renfermant les biens assurés, c'est-à-dire par forçement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture d'un bâtiment. Est assimilé à l'effraction, l'usage de fausses clés, de clés volées à l'assuré ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner

un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader;

- **escalade**, c'est-à-dire par introduction par les ouvertures non destinées à servir d'entrée situées à plus de 2,50 m du sol ou d'un lieu d'accès,
- **agression**, c'est-à-dire violences ou menaces envers l'assuré, ses préposés ou toute personne ayant la garde des biens assurés,

- **fausse qualité ou fausse fonction** prise par un voleur pour s'introduire dans les bâtiments renfermant les **biens assurés**.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT, sur justificatifs, à l'occasion d'un vol, d'une tentative de vol ou d'un acte de vandalisme commis

dans l'une des circonstances décrites précédemment, les détériorations des bâtiments désignés sur vos Conditions Particulières.

EXTENSION DE LA GARANTIE VOL

Si vos Conditions Particulières prévoient cette extension et **dans la limite du montant indiqué, nous garantissons** le vol, la tentative de vol, l'acte de vandalisme portant sur les biens extérieurs de nature immobilière :

- éléments extérieurs fixés aux bâtiments assurés (exemples : les volets, les éléments de couverture),
- ouvrages maçonnés faisant office de murs de clôture et leurs accessoires (exemples : le portail et son système d'ouverture, le grillage, l'interphone),
- installations fixes servant à l'alimentation en eau, électricité, gaz, à l'évacuation des eaux, au chauffage du bâtiment assuré ou à l'émission ou réception de son et d'image, lorsqu'elles satisfont aux normes fixées par la réglementation en vigueur, y compris les compteurs d'eau, de gaz, d'électricité ainsi que les installations utilisant une source d'énergie renouvelable, telles que les panneaux photovoltaïques, les capteurs thermiques, les pompes à chaleur.



CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE VOL

La Garantie Vol reste acquise quelles que soient les périodes d'inoccupation des bâtiments assurés. Toutefois, en cas d'absence, tous les moyens de fermeture et de verrouillage des portes et fenêtres doivent être mis en œuvre et si l'absence excède 24 heures, ce sont tous les moyens de protection que nous exigeons qui doivent être mis en œuvre.

En cas d'inexécution de ces prescriptions et dans la mesure où cette inexécution aurait facilité la réalisation du vol, l'indemnité sera réduite de 50 %.

Vos Conditions Particulières peuvent prévoir que la Garantie Vol est subordonnée à l'existence d'un niveau de protection décrit ci-après.

Si l'habitation n'est pas conforme au niveau de protection exigé, en cas de **sinistre, l'indemnité due sera réduite de 70 %, dans la mesure où le défaut de protection aura facilité la réalisation du **sinistre**.**

Ces sanctions ne se cumulent pas, seule la réduction d'indemnité la plus élevée est appliquée.

Vos Conditions Particulières peuvent prévoir que la Garantie Vol est subordonnée à l'existence d'un niveau de protection décrit ci-après :

NIVEAU DE PROTECTION A

- **Toutes les portes d'accès** à l'habitation et aux **dépendances** sont des **portes pleines**⁽¹⁾ équipées d'un système de fermeture à clé : serrure ou verrou (pas de cadenas).

NIVEAU DE PROTECTION B

- **Toutes les portes d'accès** à l'habitation et aux **dépendances** sont des **portes pleines**⁽¹⁾ équipées d'un système de fermeture à clé : serrure ou verrou (pas de cadenas).
- **La porte d'entrée principale** de l'habitation est équipée :
 - de 2 points de fermeture (serrure simple et verrou par exemple),
 - **ou** d'une serrure de sûreté⁽²⁾,
 - **ou** de l'un des équipements décrits par les niveaux C ou D.

- **Les ouvertures accessibles sans échelle** de l'habitation (fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées...) sont toutes munies de volets, de persiennes, de barreaux ou de verres anti-effraction⁽³⁾.

À défaut de ces installations sur la porte d'entrée principale et les ouvertures, **l'habitation est protégée par une alarme avec ou sans télésurveillance**⁽⁴⁾.

NIVEAU DE PROTECTION C

- **Toutes les portes d'accès** à l'habitation et aux **dépendances** sont des **portes pleines**⁽¹⁾ équipées d'un système de fermeture à clé : serrure ou verrou (pas de cadenas).
- **La porte d'entrée principale** de l'habitation est équipée :
 - de 3 points de fermeture (serrure simple et 2 verrous par exemple),

- **ou** d'une serrure de sûreté⁽²⁾ et d'un verrou,
- **ou** de l'un des équipements décrits par le niveau D.

- **Les ouvertures accessibles sans échelle** de l'habitation (fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées...) sont toutes munies de volets, de persiennes, de barreaux ou de verres anti-effraction⁽³⁾.

À défaut de ces installations sur la porte d'entrée principale et les ouvertures, **l'habitation est protégée par une alarme avec ou sans télésurveillance**⁽⁴⁾.

NIVEAU DE PROTECTION D

- **Toutes les portes d'accès** à l'habitation et aux **dépendances** sont des **portes pleines**⁽¹⁾ équipées d'un système de fermeture à clé : serrure ou verrou (pas de cadenas).

- **Il s'agit d'un appartement :**

- **la porte d'entrée principale** est blindée et équipée d'une serrure de sûreté A2P***⁽⁵⁾ à 3 points de fermeture au moins,
- **ou** la porte d'entrée principale comporte un des équipements décrits par le niveau C **et l'appartement est protégé par une alarme avec ou sans télésurveillance**⁽⁴⁾.

- **Il s'agit d'une maison :**

- **la porte d'entrée principale** comporte au minimum l'un des équipements décrits par le niveau C **et l'habitation est protégée par une alarme avec ou sans télésurveillance**⁽⁴⁾.
- **Les ouvertures accessibles sans échelle** de l'habitation (fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées...) sont toutes munies de volets, de persiennes, de barreaux ou de verres anti-effraction⁽³⁾.

⁽¹⁾ **Porte pleine** : c'est une porte sans partie vide ; ainsi des portes à claire-voie ne sont pas des portes pleines. Les portes vitrées, en totalité ou en partie sont considérées être des portes pleines.

⁽²⁾ **Serrure de sûreté** : serrure comportant un mécanisme à cylindre, à pompe, ou à gorge mobile.

⁽³⁾ **Verres anti-effraction** : verres feuilletés d'au moins 13,5 mm d'épaisseur ou relevant au moins d'une classe de protection P5 (selon la classification des vitrages au niveau de la réglementation technique bâtiment).

⁽⁴⁾ **Télésurveillance** : dispositif d'alarme relié à une station de télésurveillance dont les opérateurs préviennent des personnes mandatées par le client et/ou des services d'intervention spécialisés.

⁽⁵⁾ **Serrure de sûreté A2P***** : serrure certifiée pour sa résistance à l'effraction. Les étoiles (1, 2 ou 3) correspondent à une résistance croissante.

PLAFONDS DE LA GARANTIE VOL ET DÉTÉRIORATIONS

DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS

- **Bâtiments** : dans la limite indiquée sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
Extension Vol aux éléments extérieurs : à concurrence du montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Embellissements** : montant prévu pour les bâtiments pour le propriétaire, à concurrence du capital indexé des biens mobiliers pour le locataire, indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Biens mobiliers** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Objets de valeur** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

FRAIS ET PERTES ASSURÉS

- **Remise en état ou remplacement à l'identique des installations de protection, des systèmes d'alarme, et des systèmes d'ouverture automatique des portes de garage** : frais justifiés s'ils incombent à l'assuré
- **Reconstitution des papiers d'identité et frais de remplacement des serrures à l'identique** : frais justifiés
- **Frais de secours et de sauvetage** : frais justifiés

Franchise : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. I.4) :

- les vols, tentatives de vols, actes de vandalisme commis par l'assuré ou toute personne ayant la garde ou l'usage des biens assurés ou avec leur complicité,
- les vols ou actes de vandalisme commis à l'aide des clés donnant accès aux bâtiments assurés :
 - . lorsque ces clés ont été perdues ou dérobées sans que l'assuré n'ait procédé au changement des serrures et verrous correspondants dans les 24 heures, sauf cas de force majeure,
 - . lorsque ces clés ont été laissées à l'extérieur de l'habitation et de ses dépendances,
- les graffiti, tags, inscriptions, salissures, affichages sur les murs extérieurs, clôtures, façades et devantures, ils peuvent être pris en charge au titre de la Garantie Tous Risques Immobiliers si votre contrat la prévoit,
- les vols, tentatives de vol, actes de vandalisme portant sur les biens mobiliers à l'extérieur des bâtiments, sur les balcons et terrasses, dans les cours, jardins ou dans des locaux communs mis à la disposition de plusieurs locataires, copropriétaires ou occupants,
- les vols, tentatives de vol, actes de vandalisme commis sur les aménagements

extérieurs ainsi que sur les arbres et arbustes. Ils peuvent être assurés avec la Garantie Jardin,

- **les vols, tentatives de vol, actes de vandalisme commis sur la piscine.** Ils peuvent être assurés avec la Garantie Dommages à la Piscine,
- **les abus de confiance et les escroqueries,**

- **l'utilisation frauduleuse des chèquiers, cartes bancaires ou de crédit volés,**
- **les vols commis à l'intérieur des bâtiments assurés par seule escalade des clôtures et murs d'enceinte,**
- **le vol des objets de valeur dans les dépendances.**

3.8 LA GARANTIE TEMPÊTE-GRÊLE-NEIGE

CONSEILS DE PRÉVENTION :

- faites vérifier régulièrement l'état de vos toitures par un professionnel,
- faites élaguer les arbres qui pourraient constituer un danger pour les personnes, vos biens ou ceux de vos voisins,
- en cas de vents violents,
 - . pensez à bien fermer vos portes, fenêtres et volets,
 - . pensez aussi à rentrer à l'intérieur des locaux, les objets en plein air (salon de jardin...) car ils peuvent devenir des projectiles.

NOUS GARANTISSONS les **dommages matériels** causés aux **biens assurés** par l'action directe :

- du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent,
- de la grêle sur les bâtiments,
- du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures,

lorsque ces phénomènes occasionnent des dommages dans la commune où sont situés les **biens assurés** ou dans les communes avoisinantes.

Il appartient à **l'assuré**, en cas de contestation et à titre de complément de preuve, de produire

une attestation de la station de la météorologie nationale la plus proche indiquant qu'au moment du **sinistre** le phénomène dommageable avait, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100 km/h dans le cas du vent).

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT les dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l'intérieur des bâtiments endommagés par l'un des événements précités, lorsque ces dommages se produisent dans les 48 heures qui suivent l'événement.

EXTENSION DE LA GARANTIE TEMPÊTE

Si vos Conditions Particulières prévoient cette extension, **nous prenons en charge** suite à la survenance d'une tempête telle que décrite précédemment, les frais d'abattage des arbres, **hors frais d'essouchage et d'enlèvement** situés dans l'enceinte de la propriété assurée, lorsqu'ils présentent un danger pour la sécurité des personnes ou des biens.

PLAFONDS DE LA GARANTIE TEMPÊTE-GRÊLE-NEIGE

DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS

- **Bâtiments** : dans la limite indiquée sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Embellissements** : montant prévu pour les bâtiments pour le propriétaire, à concurrence du capital indexé des biens mobiliers pour le locataire, indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Biens mobiliers** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Objets de valeur** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

FRAIS ET PERTES ASSURÉS

- *Frais de démolition et de déblaiement* : frais justifiés
- *Frais de déplacement et de remplacement* : frais justifiés
- *Frais de secours et de sauvetage* : frais justifiés
- *Honoraires de maîtrise d'œuvre* : frais justifiés
- *Frais de relogement et perte de loyers* : frais justifiés à concurrence d'un an
- *Frais de mise en conformité* : frais justifiés à concurrence de 10 % des dommages aux bâtiments
- *Remboursement de la cotisation dommages ouvrage* : frais justifiés à concurrence de 5 % des dommages aux bâtiments
- **Extension frais d'abattage** : frais justifiés à concurrence de 1,5 fois la valeur en euros de l'indice contractuel par arbre et dans la limite d'un plafond global de 5 fois la valeur en euros de l'indice contractuel.

Franchise : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

- les dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle à un bâtiment non entièrement clos et à son contenu, à un bâtiment en cours de construction ou de réfection, à moins qu'il ne soit entièrement clos et couvert avec portes et fenêtres placées à demeure,
- les dommages causés par l'action du vent au contenu des bâtiments non entièrement clos,
- sauf cas de force majeure, les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré et caractérisé par :
 - le pourrissement des éléments de charpente ou leur infestation par des insectes xylophages,
 - le décollement des rives, faitages, solins et entourages et chapeaux de cheminées.

3.9 LA GARANTIE BRIS DE VITRES

NOUS GARANTISSONS le bris accidentel des produits verriers et matériaux assimilés (polycarbonate par exemple) suivants :

- les miroirs et glaces scellés, fixés ou accrochés aux murs,
- les vitrages des baies, fenêtres, les cloisons, planchers intérieurs et portes de communication vitrés,
- les vitrages des verrières, vérandas, balcons, capteurs solaires,

- les portes vitrées des inserts et des placards intégrés,
- les cabines et parois vitrées de douches et baignoires,
- les éléments vitrés de l'abri de **piscine**, si vos Conditions Particulières prévoient la Garantie Dommage à la Piscine.

EXTENSION DE LA GARANTIE BRIS DE VITRES

Si vos Conditions Particulières prévoient cette extension, **nous prenons aussi en charge** le bris accidentel :

- des verres et glaces du mobilier d'ameublement (exemples : table de salon, porte d'armoire),
- des aquariums, **à l'exception du contenu**,
- des éléments vitrés des appareils ménagers (exemples : porte de four, plaques vitrocéramiques...),
- des éléments en céramique et matériaux assimilés des appareils sanitaires, tels que lavabo, baignoires, WC, douches.

PLAFONDS DE LA GARANTIE BRIS DE VITRES

DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS

- **Biens assurés** : frais de remplacement à l'identique justifiés

FRAIS ET PERTES ASSURÉS

- **Frais de pose, dépose** : frais justifiés liés à la remise en état des biens endommagés, pour les sanitaires à concurrence de 5 fois la valeur en euros de l'indice contractuel
- **Frais de secours et de sauvetage** : frais justifiés

Franchise : montant indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

- les rayures, ébréchures, écaillures, la seule détérioration des argentures, peintures ou cadres,
- le mécanisme des capteurs solaires,
- les dommages provenant du vice propre des *biens assurés*,
- les dommages survenus au cours de tous travaux, sauf ceux de simple nettoyage, effectués sur les objets assurés,
- leurs encadrements, enchâssements, soubassements ou fixations ainsi qu'au cours ou à l'occasion de leur pose, dépose, transport ou entrepôt,
- les éléments vitrés des appareils audiovisuels,
- le remplacement de la robinetterie des sanitaires.

3.10 LA GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES

Cette garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.

NOUS GARANTISSONS, conformément et dans les limites des dispositions du Code des assurances relatives à l'assurance des risques de catastrophes naturelles, *les dommages matériels* directs causés aux *biens assurés* ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

Toutefois, en cas de *sinistre* ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, seuls **SONT GARANTIS** les dommages affectant la solidité

du bâti ou entravant l'usage normal des bâtiments ainsi que ceux de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments.

NOTRE GARANTIE EST ÉTENDUE aux frais de relogement d'urgence engagés par l'*assuré* dans le cas où un événement qualifié de catastrophe naturelle rend la *résidence principale* assurée inhabitable ou inaccessible pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène, le contraignant à se reloger et à ce titre, **NOUS PRENONS EN CHARGE** :

- si l'*assuré* est **propriétaire ou copropriétaire occupant**, le remboursement de ses frais de relogement dans la limite de la valeur locative à dire d'expert de l'habitation sinistrée,
- si l'*assuré* est, **locataire ou colocataire et que le bail perdure, ou occupant à titre gratuit**, le remboursement de ses frais de relogement à concurrence du montant des loyers payés charges incluses de l'habitation sinistrée, ou à défaut de sa valeur locative à dire d'expert,

- si l'**assuré** est locataire ou colocataire et que le bail a pris fin suite au **sinistre**, le surcoût engendré par le relogement de l'**assuré**, dans une habitation présentant des caractéristiques similaires au logement sinistré, par rapport au montant des loyers charges incluses payés au titre de l'habitation sinistrée.

L'indemnisation de ces frais s'effectue sur justificatifs et dans les conditions suivantes :

- si l'**habitation est inhabitable**, proportionnellement au temps nécessaire à dire d'expert pour la remise en état de l'habitation sinistrée, **à concurrence d'un an à compter du 1^{er} jour de relogement**,

- si l'**habitation est inaccessible**, le temps nécessaire pour qu'elle soit à nouveau accessible, **à concurrence de 6 mois à compter du 1^{er} jour de relogement**,
- pour l'**assuré** locataire ou colocataire dont le bail a pris fin suite au **sinistre**, **à concurrence de 3 mois à compter du 1^{er} jour de relogement**.

En cas de cumul de situations, l'indemnisation ne peut excéder une durée totale d'un an.

PLAFONDS DE LA GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES

DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS

- **Bâtiments** : dans la limite indiquée sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Embellissements** : montant prévu pour les bâtiments pour le propriétaire, à concurrence du capital indexé des biens mobiliers pour le locataire, indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Biens mobiliers** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Objets de valeur** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

FRAIS ET PERTES ASSURÉS

- **Coût des études géotechniques préalablement nécessaires à la remise en état des biens assurés** : frais justifiés
- **Frais de démolition et de déblaiement** : frais justifiés
- **Frais de déplacement et de remplacement** : frais justifiés
- **Frais de secours et de sauvetage** : frais justifiés
- **Honoraires de maîtrise d'œuvre** : frais justifiés
- **Frais de mise en conformité** : frais justifiés à concurrence de 10 % des dommages aux bâtiments
- **Remboursement de la cotisation dommages ouvrage** : frais justifiés à concurrence de 5 % des dommages aux bâtiments

Franchise : montant fixé par arrêté interministériel selon les modalités de fonctionnement précisées sur vos Conditions Particulières

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

- le coût des études géotechniques commandées préalablement par les collectivités locales pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,
- les dommages subis par les **biens assurés** :
 - . lorsque les bâtiments ont été construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle,
 - . lorsque les bâtiments ont été construits sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, postérieurement à la date de publication du plan,
- en cas de **sinistre** ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, conformément aux dispositions légales :
 - . les dommages qui n'affectent pas la solidité du bâti ou n'entravent pas l'usage normal des bâtiments, sauf s'ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l'usage normal des bâtiments,
 - . les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- . les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est requis en application de la réglementation,
- . pendant une durée de 10 ans suivant la réception des travaux, les bâtiments situés dans des zones exposées au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols qui ont fait l'objet de travaux de construction ou de rénovation pour lesquels le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er janvier 2024, lorsque le propriétaire du bien n'est pas en mesure de justifier, au moment du **sinistre**, avoir transmis aux autorités compétentes l'attestation prévue par la réglementation attestant du respect des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux.

3.11 LA GARANTIE CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES

Cette garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel d'un arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe technologique.

NOUS GARANTISSONS les **dommages matériels** causés aux **biens assurés** résultant d'un **accident** visé par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à l'état de catastrophe technologique.

PLAFONDS DE LA GARANTIE CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES

DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS

- **Bâtiments** : sans plafond
- **Embellissements** : montant prévu pour les bâtiments pour le propriétaire, à concurrence du capital indexé des biens mobiliers pour le locataire, indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Biens mobiliers** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Objets de valeur** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

FRAIS ET PERTES ASSURÉS

- **Frais de désinfection et de décontamination** : frais justifiés
- *Frais de démolition et de déblaiement* : frais justifiés
- *Frais de déplacement et de remplacement* : frais justifiés
- *Frais de secours et de sauvetage* : frais justifiés
- *Honoraires de maîtrise d'œuvre* : frais justifiés
- *Frais de relogement et perte de loyers* : frais justifiés à concurrence d'un an
- *Frais de mise en conformité* : frais justifiés à concurrence de 10 % des dommages aux bâtiments
- *Remboursement de la cotisation dommages ouvrage* : frais justifiés à concurrence de 5 % des dommages aux bâtiments

Sans franchise

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

3.12 LA GARANTIE ATTENTATS-ACTES DE TERRORISME-ÉMEUTES- MOUVEMENTS POPULAIRES

Dans les conditions et limites prévues au contrat pour chaque garantie, NOUS GARANTISSONS les *dommages matériels* directs subis par les *biens assurés* résultant :

- d'attentats ou d'actes de terrorisme terrorisme tels que définis par les articles 412-1, 421-1 et 421-2 du Code pénal, conformément à l'article L 126-2 du Code des assurances,
 - d'*émeutes*,
 - de *mouvements populaires*,
 - de sabotage,
- subis sur le territoire national.

NOTRE GARANTIE EST ÉTENDUE :

- aux frais de décontamination des *biens assurés* et aux *dommages immatériels* résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme,
- aux frais et pertes assurés résultant d'*émeutes*, de *mouvements populaires* et de sabotage, dans les conditions et limites prévues au contrat pour chaque garantie.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

- les frais de décontamination des déblais, ainsi que les frais de confinement,
- les dégradations occasionnées par les graffiti, tags, inscriptions, salissures,

affichages sur les murs extérieurs, clôtures, façades et devantures, sauf si vos Conditions Particulières prévoient la Garantie Tous Risques Immobiliers.

3.13 LA GARANTIE SÉJOUR VILLÉGIATURE

La garantie est liée à l'assurance de la **résidence principale**. Elle concerne les locaux où l'**assuré** séjourne en villégiature pour moins de 100 jours et dont il n'est ni propriétaire, ni locataire, ni occupant à titre permanent. Elle s'applique **dans les conditions et limites des garanties souscrites pour votre résidence principale**.

■ 3.13.1 LA RESPONSABILITÉ CIVILE SÉJOUR VILLÉGIATURE

NOUS GARANTISSONS les conséquences de la responsabilité de l'**assuré** lorsqu'elle est engagée à l'égard du propriétaire ou du **tiers** dans les conditions prévues au paragraphe 3.2 ou en cas de bris de vitres dans les conditions prévues au paragraphe 3.9.

■ 3.13.2 LES DOMMAGES AUX BIENS EN SÉJOUR VILLÉGIATURE

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT si vos Conditions Particulières le prévoient, dans les conditions et limites prévues par chacune des garanties, les **dommages matériels** causés aux biens mobiliers appartenant à l'**assuré**, lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur des locaux occupés, en cas d'incendie et événements annexes, de dégât des eaux et gel, d'inondation, de vol, de tempête-grêle-neige, de catastrophe naturelle, de catastrophe technologique, d'attentat et d'acte de terrorisme.

EXTENSION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE SÉJOUR VILLÉGIATURE POUR LA FORMULE CONFORT +

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT les conséquences de la responsabilité de l'**assuré** lorsqu'elle est engagée à l'égard du propriétaire en cas de détériorations accidentelles causés aux biens mobiliers et immobiliers appartenant au propriétaire.

PLAFONDS DE LA GARANTIE SÉJOUR VILLÉGIATURE

RESPONSABILITÉ CIVILE DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT

- **Vis-à-vis du propriétaire :**
 - **bâtiments** : à concurrence de leur valeur de reconstruction
 - **autres dommages matériels et immatériels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
 - **extension de la Responsabilité Civile Séjour Villégiature** : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières et votre avis d'échéance
- **Vis-à-vis des tiers :**
 - **dommages corporels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
 - **dommages matériels et immatériels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
 - **dommages exceptionnels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières

DOMMAGES AUX BIENS EN SÉJOUR VILLÉGIATURE

- À concurrence du montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

Franchise : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

- les objets de valeur,
- le contenu des réfrigérateurs et congélateurs,
- les biens déposés dans les tentes, camping-cars, caravanes et bateaux de plaisance.

3.14 LA GARANTIE INONDATION

NOUS GARANTISSONS les **dommages matériels** causés aux **biens assurés** par une inondation **dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté de catastrophes naturelles**, provenant :

- d'un débordement de sources, de cours

d'eau, d'étendues d'eau artificielles ou naturelles,

- de remontées de nappes phréatiques,
- du ruissellement des eaux de pluie,
- de l'engorgement ou du refoulement des égouts et canalisations souterraines.

PLAFONDS DE LA GARANTIE INONDATION

DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS

- **Bâtiments** : dans la limite indiquée sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Embellissements** : montant prévu pour les bâtiments pour le propriétaire, à concurrence du capital indexé des biens mobiliers pour le locataire, indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Biens mobiliers** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Objets de valeur** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

FRAIS ET PERTES ASSURÉS

- *Frais de démolition et de déblaiement* : frais justifiés
- *Frais de déplacement et de remplacement* : frais justifiés
- *Frais de secours et de sauvetage* : frais justifiés
- *Honoraires de maîtrise d'œuvre* : frais justifiés
- *Frais de relogement de la résidence principale* : frais justifiés à concurrence d'un an
- *Frais de mise en conformité* : frais justifiés à concurrence de 10 % des dommages aux bâtiments
- *Remboursement de la cotisation dommages ouvrage* : frais justifiés à concurrence de 5 % des dommages aux bâtiments

Franchise : identique à la franchise de la Garantie Catastrophes Naturelles

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. I.4) :

- les dommages provenant du débordement des fosses septiques,
- les dommages causés par les mers et océans,
- les dommages provenant de lâchers d'eau,
- les dommages résultant de fuite ou rupture des *canalisations enterrées*. Ils peuvent être assurés par la Garantie Canalisations Extérieures, si vos Conditions Particulières la prévoient,
- les dommages subis par les *biens assurés* :
 - lorsque les bâtiments ont été construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction et que cette violation est la cause des dommages,
 - lorsque les bâtiments ont été construits sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, postérieurement à la date de publication du plan.

3.15 LA GARANTIE PERTE DU CONTENU DU CONGÉLATEUR/ RÉFRIGÉRATEUR

NOUS GARANTISSONS les **dommages matériels** causés aux denrées alimentaires entreposées dans le réfrigérateur et le congélateur de votre **résidence principale** assurée, les rendant impropres à la consommation à la suite d'un arrêt

de fonctionnement de l'appareil résultant :

- d'un événement garanti par le contrat et figurant sur vos Conditions Particulières,
- d'une coupure accidentelle de courant.

PLAFOND DE LA GARANTIE PERTE DU CONTENU DU CONGÉLATEUR/RÉFRIGÉRATEUR

- À concurrence du montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾ **et dans la limite de 2 sinistres par année d'assurance**

Sans franchise

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

- les denrées alimentaires entreposées dans des appareils de 10 ans d'âge et plus,
- les dommages résultant d'une coupure de courant due à une grève du fournisseur ou à un défaut de paiement de la facture d'électricité,
- le remplacement du réfrigérateur et du congélateur rendus inutilisables du fait de la décomposition des denrées alimentaires.

3.16 LA GARANTIE DOMMAGES ÉLECTRIQUES

CONSEILS DE PRÉVENTION :

- pensez à installer un parafoudre afin de protéger votre installation électrique contre les surtensions atmosphériques ou à vous équiper de blocs multiprises para-surtenseurs,
- évitez de multiplier les branchements sur une seule prise électrique.

NOUS GARANTISSONS les **dommages matériels** causés par **accident** d'ordre électrique (y compris les dommages dus à l'influence de l'électricité atmosphérique) aux appareils

électriques et électroniques et leurs accessoires, ainsi qu'aux canalisations électriques non enterrées.

PLAFONDS DE LA GARANTIE DOMMAGES ÉLECTRIQUES

DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS

- **Canalisations électriques non enterrées** : dans la limite indiquée pour les bâtiments sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Appareils électriques et électroniques** : montant prévu pour les bâtiments ou à concurrence du capital indexé des biens mobiliers, indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾, selon la nature du bien

FRAIS ET PERTES ASSURÉS

- **Frais de démolition et de déblaiement** : frais justifiés
- **Frais de secours et de sauvetage** : frais justifiés
- **Frais de relogement et perte de loyers** : frais justifiés à concurrence d'un an
- **Frais de mise en conformité** : frais justifiés à concurrence de 10 % des dommages aux bâtiments

Franchise :

- montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾ ou montant de l'abattement pour vétusté s'il est plus élevé,
- si votre contrat prévoit la Garantie Rééquipement à Neuf, montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. I.4) :

- les dommages aux appareils de 7 ans d'âge et plus, sauf si vos Conditions Particulières prévoient la Garantie Rééquipement à Neuf,
- les dommages aux éléments suivants : les ampoules, néons, leds et batteries,
- les dommages couverts par la garantie du vendeur ou du fabricant.

3.17 LA GARANTIE RÉÉQUIPEMENT À NEUF

NOUS GARANTISSONS en cas de dommages garantis subis par les **biens assurés** :

- **le rééquipement à neuf des bâtiments**, c'est-à-dire une indemnisation en **valeur à neuf sans vétusté quel que soit l'âge des biens**, s'ils sont reconstruits :

- sans modification importante,
- sur le même emplacement, sauf impossibilité légale,
- et dans un délai maximal de 2 ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure.

À défaut de remplir l'une de ces conditions, l'indemnisation s'effectue suivant les modalités prévues à l'article 5.2.1 des présentes Conditions Générales,

- **le rééquipement à neuf des embellissements**, c'est-à-dire une indemnisation en **valeur à neuf sans vétusté quel que soit l'âge des biens**, y compris les éléments fixés de cuisine, de salles de bains aménagées, les placards intégrés, les appareils ménagers encastrés et les sanitaires, **si les conditions suivantes sont remplies** :

- les biens endommagés sont en état d'utilisation ou de fonctionnement au jour du **sinistre**,
- ils sont réparés ou remplacés dans un délai de 2 ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure.

À défaut, l'indemnisation s'effectue suivant les modalités prévues à l'article 5.2.1 des présentes Conditions Générales,

- **le rééquipement à neuf des biens mobiliers et des objets de valeur**, c'est-à-dire une indemnisation en **valeur à neuf sans vétusté quel que soit l'âge des biens**, si les conditions suivantes sont remplies :

- les biens endommagés sont en état d'utilisation ou de fonctionnement au jour du **sinistre**,
- ils sont réparés ou remplacés dans un délai maximal de 2 ans à compter du **sinistre**.

À défaut, l'indemnisation s'effectue suivant les modalités prévues à l'article 5.2.1 des présentes Conditions Générales.

Les modalités de règlement en valeur à neuf sont précisées à l'article 5.2.2.

PLAFONDS DE LA GARANTIE RÉÉQUIPEMENT À NEUF

- Sans limite d'âge
- **À concurrence des montants indexés** prévus par la garantie mise en jeu et indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

Franchise : montant prévu par la garantie mise en jeu et indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

Le rééquipement à neuf :

- des bâtiments construits sur le terrain d'autrui et non reconstruits,
- des bâtiments frappés d'expropriation ou destinés à la démolition,
- des mobil-homes et des caravanes,
- des monuments funéraires et de leurs accessoires,
- des stores, des auvents, des liners de piscine,
- des biens mobiliers et des objets de valeur qui ne sont pas remplaçables à neuf.

3.18 LA GARANTIE DOMMAGES ÉLECTRIQUES ET RÉÉQUIPEMENT À NEUF "SPÉCIAL ÉTUDIANT"

NOUS GARANTISSONS les *dommages matériels* causés par *accident* d'ordre électrique (y compris les dommages dus à l'influence de l'électricité atmosphérique) à vos appareils électriques et électroniques et leurs accessoires **âgés de moins de 7 ans** au jour du *sinistre*, et se trouvant à l'intérieur des locaux assurés.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT en cas de dommages subis par vos appareils électriques et électroniques, **âgés de moins de 3 ans** au jour du *sinistre* et couverts au titre d'une garantie figurant sur vos Conditions Particulières, le **rééquipement à neuf** de ces appareils c'est-à-dire, une indemnisation

en *valeur à neuf* sans *vétusté*, si les conditions suivantes sont remplies :

- les appareils endommagés sont en état de fonctionnement au jour du *sinistre*,
- ils sont réparés ou remplacés dans un délai maximal de 2 ans à compter de la date du *sinistre*.

À défaut de remplir l'une de ces conditions ou pour les appareils de 3 ans d'âge et plus, l'indemnisation s'effectue suivant les modalités prévues à l'article 5.2.1 des présentes Conditions Générales.

Les modalités de règlement en *valeur à neuf* sont précisées à l'article 5.2.2.

PLAFOND DE LA GARANTIE DOMMAGES ÉLECTRIQUES ET RÉÉQUIPEMENT À NEUF

- **Appareils électriques et électroniques** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

Franchise : montant indexé indiqué prévu par la garantie mise en jeu et indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. I.4) :

- les dommages aux éléments suivants : les ampoules, néons, leds et batteries,
- les dommages couverts par la garantie du vendeur ou du fabricant.

3.19 LA GARANTIE TOUS RISQUES APPAREILS MÉDICAUX

NOUS GARANTISSONS, si votre *résidence principale* bénéficie de la Garantie Vol et Détériorations, les *dommages matériels* causés aux appareils d'assistance médicale et aux fauteuils roulants motorisés ou non, appartenant ou pris en location par l'*assuré* et résultant d'un *accident*, y compris en cas de bris accidentel.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT le vol ou la tentative de vol de ces appareils, commis par effraction ou agression, **à l'extérieur** des locaux assurés.

La garantie est accordée **en tous lieux**, y compris pendant le transport des appareils.

PLAFOND DE LA GARANTIE TOUS RISQUES APPAREILS MÉDICAUX

- Dans la limite de **25 fois** la valeur en euros de l'indice contractuel

Franchise : montant indexé identique à celui de la Garantie Incendie⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. I.4) :

les dommages causés aux prothèses auditives, dentaires, optiques (lentilles, lunettes) et orthopédiques.

3.20 LA GARANTIE TOUS RISQUES APPAREILS NOMADES

Les appareils nomades assurés sont les appareils portables ou mobiles suivants, limitativement énumérés : ordinateur portable, appareil photo, imprimante portable, caméscope, lecteur DVD portable, baladeur, téléphone mobile, assistant numérique personnel, GPS portatif, console de jeux portable, tablette multimédia, livre numérique, dès lors que ces appareils **appartiennent** à l'**assuré** et :

- sont âgés de **moins de 5 ans** au jour du **sinistre**,
- ou sont âgés de **moins de 3 ans** au jour du **sinistre** pour la Garantie optionnelle des contrats **Amphi Pass** et **Paquo**,
- font l'objet d'une facture d'achat en possession de l'**assuré**.

NOUS ASSURONS ÉGALEMENT ces appareils et le matériel handiscot, **sans limite d'âge, mis à la disposition** de notre **assuré**, par l'État, une collectivité ou un établissement, pour les besoins de sa scolarité ou de ses études.

NE SONT PAS ASSURÉS :

- **les appareils à usage professionnel même partiel, y compris ceux utilisés**

dans le cadre d'une activité d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise,

- **les périphériques de l'appareil.**

NOUS GARANTISSONS les **dommages matériels** causés à ces biens, résultant d'un **accident** y compris le cas de bris accidentel, **en tous lieux**, même pendant le transport de l'appareil.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT les **dommages matériels** causés aux appareils assurés à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol commis **à l'extérieur** des locaux assurés dans l'une des circonstances suivantes :

- par agression, violences ou menaces envers l'**assuré** ou toute personne ayant la garde ou l'usage des appareils,
- par effraction :
 - d'un local d'habitation fermé à clef par une serrure,
 - du coffre de la voiture, de la cabine du bateau, de la caravane fermés à clé par une serrure et à l'intérieur desquels se trouvent enfermés les appareils,
- en cas de vol total de la voiture, de la caravane, du bateau dans lesquels se trouvent enfermés les appareils.

PLAFOND DE LA GARANTIE TOUS RISQUES APPAREILS NOMADES

- À concurrence des montants indexés indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾ **et dans la limite de :**
 - **2 sinistres par année d'assurance,**
 - **1 sinistre par année d'assurance pour la Garantie optionnelle du contrat Paquo.**

Franchise : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

- la perte ou l'oubli des appareils assurés,
- le vol à la tire ou à la sauvette commis sans agression,
- les conséquences financières résultant d'une utilisation frauduleuse des appareils assurés,
- le vol, la tentative de vol commis par un **assuré** ou par toute personne ayant la garde ou l'usage des appareils assurés, ou avec leur complicité,
- les dommages subis par les appareils assurés, lorsqu'ils sont pris en charge au titre d'une autre garantie souscrite au présent contrat ou au titre d'un autre contrat d'assurance souscrit par l'**assuré**, sauf pour la part éventuelle des dommages restant à sa charge,
- les dommages résultant :
 - . du vice caché de l'appareil assuré,
 - . du vice propre de l'appareil assuré,
 - . des variations climatiques et atmosphériques,
 - . des éraflures, écailllements, taches, défauts esthétiques ou déchirures de l'appareil assuré dès lors qu'ils n'altèrent pas le fonctionnement normal de l'appareil,
 - . d'une utilisation non-conforme aux prescriptions du fabricant, contenues dans la notice d'utilisation
 - . d'une exposition à la pluie, au soleil ou au gel, d'une oxydation ou corrosion,
 - . des dommages subis par les étuis, boîtiers, sacoches, housses renfermant les appareils assurés,
- les dommages subis par les appareils assurés, au cours de leur entretien, nettoyage, réparation, restauration effectué par un professionnel,
- la panne des appareils,
- les dommages relevant de la garantie du constructeur,
- les dommages subis par les données numériques contenues dans les appareils assurés sous forme de bases de données, de programmes informatiques, de systèmes d'informations et de fichiers informatiques, ainsi que les frais de reconstitution de ces données numériques,
- les dommages résultant d'une **infection informatique**, d'une **cyber attaque** ou de toute atteinte aux **cyber données**.

3.21 LA GARANTIE JARDIN

NOUS GARANTISSONS, dans les conditions et limites prévues par chaque Garantie, les arbres et arbustes (y compris les clôtures végétales) **plantés en pleine terre** dans l'enceinte de la propriété assurée, et les **aménagements extérieurs**, endommagés à la suite d'un événement couvert par les garanties suivantes :

Incendie et Événements Annexes, Tempête-Grêle-Neige, Inondation, Vol et Détériorations, Catastrophes Naturelles, Attentats-Actes de Terrorisme-Émeutes-Mouvements Populaires, Canalisations Extérieures si vos Conditions Particulières la prévoient et Dommages Électriques pour les saunas et les installations fixes d'éclairage et d'arrosage automatiques.

En cas de **sinistre** survenu aux arbres et arbustes, **NOUS PRENONS EN CHARGE dans la limite du plafond de garantie** indiqué sur vos Conditions Particulières :

- les frais d'abattage, de tronçonnage, d'essouchage, d'enlèvement et de remplacement des arbres et arbustes sinistrés,

- les frais d'enlèvement des arbres appartenant à des **tiers** et tombés sur votre terrain.



CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE DES ARBRES ET ARBUSTES

La garantie ne s'applique que pour les arbres et arbustes déracinés ou dont le tronc est cassé ou détruit.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT dans les conditions et limites prévues par chaque garantie, le mobilier d'ameublement et l'outillage de jardin tels que : le salon de jardin, **à l'exception des coussins et matelas**, la tondeuse à gazon à main, le barbecue mobile,

- appartenant à l'**assuré** et se trouvant en

plein air dans l'enceinte de la propriété assurée,

- endommagés à la suite d'un événement couvert par les garanties suivantes : Événements Annexes de la Garantie Incendie, Inondation, Grêle, Catastrophes Naturelles, Attentats-Actes de Terrorisme-Émeutes-Mouvements Populaires.

PLAFOND DE LA GARANTIE JARDIN

- À concurrence du montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾ dont montant indexé spécifique par végétal en cas de remplacement

Franchise : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) et les exclusions particulières prévues par chaque garantie :

- les arbres morts antérieurement à la survenance du **sinistre**,
- les arbres et arbustes destinés à un usage professionnel ou commercial,
- les éléments décoratifs d'extérieur,
- les pots, potiches, jarres et bacs à fleurs,
- l'outillage de jardin à usage professionnel,
- les tondeuses et autres outillages auto-portés.

3.22 LA GARANTIE DOMMAGES À LA PISCINE

Les garanties souscrites pour l'habitation assurée s'appliquent aux **dommages matériels** subis par la **piscine**, dans les conditions et limites prévues par ces garanties.

PLAFONDS DE LA GARANTIE DOMMAGES À LA PISCINE

DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS

- À concurrence du montant indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

FRAIS ET PERTES ASSURÉS

- **Frais de démolition et de déblaiement** : frais justifiés
- **Frais de secours et de sauvetage** : frais justifiés

Franchise : montant prévu par la garantie mise en jeu et indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) et les exclusions particulières prévues par chaque garantie :

- les dommages causés par le gel aux **piscines situées en plein air**. Ils peuvent être pris en charge au titre de la Garantie Tous Risques Immobiliers si votre contrat la prévoit,
- la faune et la flore des **piscines** écologiques,
- la perte de l'eau de la **piscine**, ainsi que son remplissage,
- les dommages causés aux produits d'entretien de la **piscine**,
- les dommages aux dispositifs de filtration, aux lampes, ampoules, leds et néons,
- les rayures, ébréchures, écaillures,
- les dommages couverts par la garantie du vendeur, du fabricant, de l'installateur ou par un contrat d'entretien ou de maintenance.

3.23 LA GARANTIE CANALISATIONS EXTÉRIEURES



CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE CANALISATIONS EXTÉRIEURES

La garantie est mise en jeu après application d'une **franchise de 30 jours**, à compter de sa date de prise d'effet pour l'habitation assurée. Cette **franchise de 30 jours** s'applique pour **chaque habitation assurée**.

NOUS GARANTISSONS les dommages accidentels sur la **canalisation extérieure d'alimentation** d'eau de l'habitation assurée et de ses **dépendances**, située sur le terrain privé de l'**assuré** et dont il est responsable, lorsqu'ils résultent de l'un des événements suivants :

- fuite ou rupture de la canalisation extérieure d'alimentation d'eau,
- fuite sur le joint de parcours de la canalisation extérieure d'alimentation d'eau,
- fuite sur le robinet d'arrêt d'alimentation générale d'eau.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT les dommages accidentels sur la **canalisation extérieure d'évacuation des eaux usées** de l'habitation assurée et de ses **dépendances**, située sur le terrain privé de l'**assuré** et dont il est responsable, lorsqu'ils résultent de l'un des événements suivants :

- fuite ou rupture de la canalisation extérieure d'évacuation des eaux usées,
- engorgement de la canalisation extérieure d'évacuation des eaux usées.

PAR EXTENSION, NOUS GARANTISSONS l'engorgement sur le segment de la canalisation d'évacuation des eaux usées, situé à l'intérieur des bâtiments assurés.

NOUS PRENONS EN CHARGE, dans la limite du plafond de garantie indiqué sur vos Conditions Particulières :

- les **frais de recherche de fuites**,
- les frais de réparation ou de désengorgement de la canalisation (frais de déplacement, pièces et main-d'œuvre).

La réparation effectuée par notre prestataire agréé consiste en un rétablissement du fonctionnement normal de la canalisation en réparant ou remplaçant uniquement la section endommagée de la canalisation. Elle ne consiste pas en une mise aux normes de la canalisation existante.

En cas de fuite ou engorgement d'une canalisation des bâtiments assurés, au niveau d'un segment situé sur un terrain faisant l'objet d'une servitude et dont l'entretien incombe à l'**assuré**, notre prestataire agréé ne pourra intervenir que si l'**assuré** a obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire du terrain pour une intervention dans les conditions prévues par la présente garantie.

NOUS PRENONS ÉGALEMENT EN CHARGE, dans la limite du plafond de garantie indiqué sur vos Conditions Particulières :

- **la surconsommation d'eau** directement consécutive aux dommages garantis, sur présentation des factures d'eau acquittées. Elle correspond à la différence entre la facturation postérieure au **sinistre** et celle de l'année précédente pour la même période, déduction faite du dégrèvement que l'**assuré** doit réclamer auprès du distributeur d'eau,

- les **dommages matériels** directs causés aux **biens assurés** par la fuite d'eau garantie.

Les dommages subis par la **piscine** et ses équipements sont pris en charge dès lors que votre contrat comporte la Garantie

Dommages à la Piscine. Les dommages subis par les arbres et arbustes, les **aménagements extérieurs** sont pris en charge dès lors que votre contrat comporte la Garantie Jardin.

PLAFONDS DE LA GARANTIE CANALISATIONS EXTÉRIEURES

• **Frais de recherche de fuites et frais de réparation ou désengorgement** : à concurrence du montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

• **Dommages causés aux biens assurés par l'eau et surconsommation d'eau** : frais justifiés à concurrence du plafond indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

Franchise de règlement : montant indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

Franchise de 30 jours : à compter de la date de prise d'effet de la garantie

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

- les fuites, ruptures de la canalisation d'alimentation d'eau publique,
- les fuites, ruptures sur une canalisation d'alimentation d'eau sur laquelle porte une servitude publique ou qui dessert plusieurs habitations,
- les fuites, ruptures, engorgements de la canalisation publique d'évacuation des eaux usées,
- les fuites, ruptures sur **piscine** y compris leurs canalisations,
- les fuites, ruptures sur les canalisations d'eau situées à l'intérieur des murs et fondations des bâtiments assurés,
- les fuites, ruptures sur cuve, puits, réservoir d'eau de pluie, gouttière et installation d'arrosage automatique,
- les dommages consécutifs à un dysfonctionnement du réseau d'alimentation d'eau,
- les dommages subis par le compteur d'eau,
- les fuites, engorgements du système d'assainissement individuel (épandage, fosse septique, bac de dégraisage), du puisard,
- le remplacement de la pompe et de la station de relevage des systèmes d'évacuation des eaux usées,
- les dommages de pollution,
- les dommages consécutifs à un **mouvement de terrain**, sauf s'ils sont couverts dans le cadre de la Garantie Catastrophes Naturelles,
- tout événement survenu dans les **30 jours suivant la prise d'effet de la garantie pour l'habitation assurée**.

3.24 LA GARANTIE TOUS RISQUES IMMOBILIERS

NOUS GARANTISSONS tout *dommage matériel* consécutif à un *accident* causé à l'habitation, à ses *dépendances*, aux *aménagements extérieurs*, ou à la *piscine*, dont l'*assuré* est propriétaire et qui ne relève pas d'une garantie prévue par le contrat.

SONT AINSI GARANTIS les *dommages matériels* résultant par exemple :

- de la chute d'un arbre sans tempête ou due à l'accumulation de la neige ou de la glace sur les branches,
- du choc avec un véhicule terrestre à moteur appartenant ou conduit par l'*assuré* ou par une personne dont il est civilement responsable,
- du gel sur une installation extérieure (telle que pompe à chaleur, *piscine*) alors que les consignes de protection du fabricant ont bien été respectées.

En cas d'inexécution de ces consignes et dans la mesure où cette inexécution est à l'origine de la survenance ou de l'aggravation d'un *sinistre*, l'indemnité due sera réduite de 50 %.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT les *dommages matériels* causés à ces biens résultant d'actes de vandalisme commis à l'extérieur des locaux assurés dans l'enceinte de la propriété, consécutifs ou non à un vol ou une tentative de vol, tels que graffiti, tags, sur les façades ou les murs de clôture.

Un dépôt de plainte de l'*assuré* est obligatoire.

Pour les tags, notre intervention est limitée à 2 fois maximum par année d'assurance et dans la limite du plafond spécifique indiqué sur vos Conditions Particulières.

PLAFONDS DE LA GARANTIE TOUS RISQUES IMMOBILIERS

DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS

- **Bâtiments** : dans la limite indiquée sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Aménagements extérieurs** : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Piscine** : capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Tags** : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾, **2 sinistres maximum par année d'assurance**

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

FRAIS ET PERTES ASSURÉS

- *Frais de démolition et de déblaiement* : frais justifiés
- *Frais de déplacement et de remplacement* : frais justifiés
- *Frais de secours et de sauvetage* : frais justifiés
- *Honoraires de maîtrise d'œuvre* : frais justifiés
- *Frais de relogement* : frais justifiés à concurrence d'un an
- *Frais de mise en conformité* : frais justifiés à concurrence de 10 % des dommages aux bâtiments
- *Remboursement de la cotisation dommages ouvrage* : frais justifiés à concurrence de 5 % des dommages aux bâtiments

Franchise : montant indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. I.4) :

- les dommages subis par les arbres et arbustes,
- les dommages résultant de travaux immobiliers (construction, réparation, rénovation) réalisés par l'assuré ou non, relevant d'une responsabilité décennale ou d'une assurance dommages ouvrage,
- les dommages résultant de tous travaux exécutés par des professionnels ou qui entrent dans le cadre de la législation sur le travail dissimulé,
- les dommages résultant d'un vice de construction,
- les dommages résultant de l'affaissement du terrain occasionné par la présence de galeries minières, marnières ou carrières souterraines,
- les dommages subis par les bâtiments ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité,
- les dommages subis par les bâtiments construits en infraction avec les règles d'urbanisme en vigueur dès lors que cette infraction est la cause des dommages,
- les dommages provenant :
 - . d'un vice propre ou d'un défaut de fabrication d'un appareil ou matériel,
 - . d'un vice caché d'un appareil ou matériel,
- les dommages causés :
 - . par les parasites, les insectes xylophages, ainsi que par les champignons lignivores,
 - . les rongeurs,
- les dommages causés par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, avec ou sans arrêté ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.

3.25 LA GARANTIE VENTE D'ÉLECTRICITÉ

Par EXTENSION de la Garantie Responsabilité Civile du propriétaire d'immeuble, NOUS INDEMNISONS les dommages occasionnés au distributeur d'électricité et aux **tiers**, du fait de la vente en tout ou partie de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque ou l'éolienne appartenant à l'**assuré** et raccordée au réseau public de distribution.

NOUS PRENONS ÉGALEMENT EN CHARGE la perte financière subie par l'**assuré** du fait de la baisse ou de l'arrêt de production d'électri-

cité résultant de **dommages matériels** causés à l'installation photovoltaïque ou à l'éolienne et garantis au contrat.

Elle correspond au coût des kilowattheures non fournis au titre du contrat de vente d'électricité. Elle est estimée à dire d'expert en fonction de la production d'électricité antérieure au **sinistre** et de la durée jugée nécessaire de remise en état de l'installation.

Elle est versée une fois la remise en état de l'installation de production électrique effectuée.

PLAFONDS DE LA GARANTIE VENTE D'ÉLECTRICITÉ

• **Responsabilité civile du producteur vis-à-vis du distributeur et des tiers :**

- **dommages corporels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
- **dommages matériels et immatériels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
- **dommages exceptionnels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières

• **Perte financière** : à concurrence de 5 fois la valeur en euros de l'indice contractuel

Franchise : montant prévu par la garantie mise en jeu et indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

autre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. I.4) :

les dommages et la perte financière résultant :

- **d'installations photovoltaïques ou d'éoliennes qui ne sont pas équipées d'un système de découplage en état de fonctionnement,**
- **du non-respect des consignes d'entretien prescrites par le fabricant,**
- **de défauts de l'installation photovoltaïque ou de l'éolienne constatés par le distributeur et faisant l'objet d'un refus de votre part de mise à niveau de l'installation.**



LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1 L'OPTION LOCATION/ÉCHANGE

En cas d'**utilisation touristique** de l'habitation assurée et/ou d'**échange de domicile**, les garanties et extensions de garanties suivantes sont accordées :

■ 4.1.1 LES EXTENSIONS DES GARANTIES RESPONSABILITÉ CIVILE, DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS SUITE À ACCIDENT LIÉES AUX BIENS

PAR EXTENSION de la Garantie Responsabilité Civile du locataire ou de l'occupant, prévue à l'article 3.2, **NOUS GARANTISSE** la responsabilité civile du locataire, hôte, occupant de l'**assuré** qui peut être engagée, en tant que locataire ou occupant des bâtiments assurés à l'égard du propriétaire, des voisins et des **tiers** dans les conditions et limites précisées à cet article.

PAR EXTENSION de la Garantie Défense Pénale et Recours suite à accident liée aux biens prévue à l'article 3.3, **NOUS GARANTISSONS** :

- la défense du locataire, hôte, occupant de l'**assuré** devant les juridictions répressives en cas de poursuite exercée par un **tiers** à la suite d'un événement accidentel garanti par le contrat,
- le recours amiable ou judiciaire pour l'indemnisation des **dommages matériels** et **corporels** qui leur sont causés s'ils sont imputables à un **tiers** et s'ils résultent d'un événement accidentel prévu par les Garanties de dommages aux biens ou par les Garanties de Responsabilité Civile liées aux biens.

Le seuil d'intervention pour le recours judiciaire défini à l'article 3.3 est applicable.

La mise en jeu de ces extensions de garanties n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence d'assurance de l'occupant ou en complément du contrat d'assurance qu'il a souscrit et à la suite d'un **sinistre** survenu pendant la période d'occupation du bâtiment assuré, à charge pour l'**assuré** d'en informer l'occupant.

■ 4.1.2 LES DÉTÉRIORATIONS, VOL, VANDALISME

NOUS GARANTISSONS :

- les **dommages matériels** directs causés par le locataire, hôte, occupant aux **biens assurés** et résultant de dégradations accidentelles pendant la période d'occupation du bâtiment assuré,
- le vol et les actes de vandalisme commis sur les **biens assurés** par le locataire, hôte, occupant pendant la période d'occupation du bâtiment assuré.

Un dépôt de plainte de l'**assuré** est obligatoire.

Notre intervention est limitée à 2 fois maximum par année d'assurance et dans la limite des montants indiqués sur vos Conditions Particulières.

■ 4.1.3 L'EXTENSION DES GARANTIES DOMMAGES AUX BIENS

NOUS GARANTISSONS dans les conditions et limites prévues par chaque garantie, les **dommages matériels** directs causés aux biens mobiliers et objets de valeur des locataires, hôtes, occupants, se trouvant **à l'intérieur de l'habitation durant la période d'occupation**, à la suite d'un événement couvert par les garanties suivantes, si elles sont mentionnées aux Conditions

Particulières : Incendie et Événements Annexes, Dégâts des Eaux et Gel, Tempête-Grêle-Neige, Vol et Détériorations, Catastrophes Naturelles, Catastrophes Technologiques, Attentats-Actes de Terrorisme-Émeutes-Mouvements Populaires, Inondation, Perte du Contenu du congélateur/réfrigérateur, Dommages Électriques, Rééquipement à Neuf.

La mise en jeu de cette extension n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence d'assurance de l'occupant ou en complément du contrat d'assurance qu'il a souscrit, à charge pour l'assuré d'en informer l'occupant.

■ 4.1.4 LA PERTE FINANCIÈRE

Si à la suite d'un **sinistre** garanti dans l'habitation, celle-ci ne peut plus être mise à la disposition des locataires ou hôtes, **NOUS**

GARANTISSONS la perte financière subie par l'**assuré**, correspondant au tarif de la location non perçu, à concurrence de 7 nuitées et dans la limite de 7 fois la valeur en euros de l'indice contractuel.

L'**assuré** doit justifier de **réservations antérieures à la survenance du sinistre**. L'impossibilité d'occuper l'habitation assurée et sa durée sont appréciées par notre expert.

■ 4.1.5 L'ABANDON DE RECOURS DU PROPRIÉTAIRE À L'ENCONTRE DU LOCATAIRE, HÔTE, OCCUPANT

Nous renonçons formellement au recours que nous serions fondés à exercer en notre qualité d'assureur, subrogé dans les droits de l'**assuré** lorsque celui-ci renonce dans le bail ou le contrat, au recours qu'il pourrait exercer contre son locataire, hôte ou occupant.

PLAFONDS DE L'OPTION LOCATION/ÉCHANGE

EXTENSIONS DES GARANTIES DE RESPONSABILITÉ CIVILE, DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS LIÉES AUX BIENS

• Responsabilité Civile de l'occupant à l'égard du propriétaire :

- **bâtiments** : à concurrence de leur valeur de reconstruction
- **autres dommages matériels et immatériels** : montants indiqués sur vos Conditions Particulières
- **dommages corporels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières

• Responsabilité Civile de l'occupant à l'égard des tiers :

- **dommages corporels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
- **dommages matériels et immatériels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
- **dommages exceptionnels** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières

• Défense Pénale et Recours suite à accident de l'occupant :

- **plafonds de la garantie et seuil d'intervention pour le recours judiciaire** : montant indexés indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

Franchise :

- **montant indexé sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾**
- **pour la Défense Pénale et Recours suite à accident de l'occupant : sans franchise**

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

DOMMAGES AUX BIENS

- **Détériorations, Vol, Vandalisme** : à concurrence des montants indexés indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾ et dans la limite de **2 sinistres par année d'assurance**
- **Extension des Garanties Dommages aux Biens de l'occupant** : à concurrence du montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

- **Perte financière** : à concurrence de 7 nuitées et de 7 fois la valeur en euros de l'indice contractuel

Franchise : montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

4.2 L'OPTION AUTO PASS MOBILITÉ

L'ASSURÉ EST :

Le **sociétaire**, son conjoint non séparé de corps ou de fait ou son partenaire pacsé ou son concubin, dès lors qu'ils sont titulaires depuis au moins 3 ans du permis de conduire.

En cas d'utilisation par l'assuré d'un **véhicule terrestre à moteur 4 roues, loué auprès d'une société de location ou d'un particulier, ou mis à disposition dans le cadre d'une société pratiquant l'auto-partage, ou lors de son transport dans le cadre d'un co-voiturage**, les garanties suivantes sont accordées :

4.2.1 LA GARANTIE DU CONDUCTEUR

NOUS GARANTISSONS l'assuré lorsqu'il est conducteur du véhicule utilisé, en cas d'accident de la circulation engageant sa responsabilité totale ou partielle de conducteur.

La garantie est acquise sous réserve de présentation du contrat de location ou de l'engagement auprès d'une société d'auto-partage. Dans le cadre du covoiturage, l'assuré doit bénéficier d'un prêt de volant de la part du conducteur autorisé du véhicule.

Sont ainsi GARANTIS les éléments de préjudices suivants :

• En cas de blessures de l'assuré conducteur, imputables à l'accident :

- la perte de gains professionnels actuels, correspondant à la perte de revenus subie par l'assuré pendant l'arrêt de son activité professionnelle rémunérée **dès lors que sa durée médicalement reconnue imputable à l'accident garanti est supérieure à 20 jours**. Au-delà de 20 jours, la garantie s'applique, dès le premier jour de l'arrêt de travail,
- les dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures, c'est-à-dire les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, paramédicaux, d'hospitalisation (**hors forfait hospitalier**), de prothèse, d'appareillage, de rééducation, **dès lors** qu'ils sont :
 - . imputables à l'accident de la circulation garanti,
 - . médicalement reconnus,
 - . nécessités par l'état de santé de la victime,

- **dès lors que le taux d'A.I.P.P. (Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique) retenu est supérieur à 10 %, NOUS GARANTIS-
SONS intégralement :**

- . le déficit fonctionnel permanent, caractérisé par le déficit physiologique résultant des lésions corporelles, établi après consolidation,
- . la perte de gains professionnels futurs, c'est-à-dire la perte ou la diminution des revenus subie par l'assuré après consolidation et consécutive à l'incapacité ou l'incidence professionnelle,
- . les frais d'assistance par une tierce personne dès lors qu'ils sont imputables à l'accident et médicalement reconnus nécessaires à l'état de santé de l'assuré,
- . les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté, sur présentation des justificatifs.

• **En cas de décès de l'assuré conducteur, imputable à l'accident :**

- les préjudices économiques, directement liés au décès, subis par le conjoint de l'assuré non séparé de corps ou de fait ou son partenaire pacsé ou son concubin, et par les autres personnes à sa charge,
- les frais d'obsèques,
- la perte de revenus et les frais, tels que définis précédemment, engagés avant le décès de l'assuré.

L'indemnisation due au titre de la présente garantie intervient en complément de l'éventuelle Garantie du Conducteur prévue par l'assurance du véhicule loué ou mis à disposition ou qui fait l'objet du co-voiturage.

Cette indemnité est calculée selon les modalités précisées à l'article 5.2.4.

■ 4.2.2 LE RESTE À CHARGE

NOUS GARANTISONS le reste à charge correspondant aux sommes restant à la charge de l'assuré après intervention de l'assureur du véhicule utilisé (exemples : franchises, **à l'exception des franchises catastrophes naturelles et des découverts obligatoires**, éléments ou parties du véhicule non couverts, frais de transport, d'hébergement suite à remorquage/dépannage du véhicule).

NOUS INTERVENONS en complément des Garanties dommages que l'assuré **devra souscrire** auprès du loueur du véhicule sur présentation des justificatifs.

■ 4.2.3 LES OBJETS TRANSPORTÉS

NOUS GARANTISONS les objets, bagages et effets personnels de l'assuré, à usage strictement privé, transportés dans le véhicule pendant la durée de l'utilisation de celui-ci.

• **Spécificités relatives à la Garantie Vol**

La Garantie Vol est acquise si les objets, bagages et effets transportés se trouvent dans un véhicule à carrosserie entièrement rigide ou dans un coffre de toit entièrement rigide ou dans le coffre entièrement clos du véhicule si la carrosserie du véhicule n'est pas entièrement rigide. L'effraction du véhicule ou du coffre de toit est toujours exigée, **sauf si le vol a lieu dans un garage individuel clos et couvert, à votre disposition exclusive (non collectif) et qu'il y a eu effraction de ce garage, ou en cas de vol avec violence à l'encontre du gardien du véhicule.**

PLAFONDS DE L'OPTION AUTO PASS MOBILITÉ

- **Garantie du Conducteur** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
- **Reste à charge** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières
- **Objets transportés** : montant indiqué sur vos Conditions Particulières

Franchise : pour le reste à charge et les objets transportés : montants indiqués sur vos Conditions Particulières

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

- les **sinistres** survenus lors de la conduite d'un véhicule autre qu'un véhicule terrestre à moteur 4 roues de moins de 3,5 tonnes pouvant se conduire avec un permis B,
- les **sinistres** survenus lorsque le véhicule est utilisé pour l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exception des trajets aller et retour du domicile au lieu de travail ou d'étude,
- les **sinistres** survenus lors d'un transport à titre onéreux. La participation aux frais de route dans le cadre du covoiturage n'est pas considérée comme un transport à titre onéreux,
- les marchandises et l'outillage professionnels,
- les animaux,
- les espèces et moyens de paiement,
- les bijoux en métaux précieux (or, alliage d'or, platine, vermeil, argent massif et palladium),
- le reste à charge et les objets transportés de l'assuré lorsque le conducteur, au moment des faits :
 - . se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par les articles L 234-I et R 234-I du Code de la route français ou s'il refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage ou aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique,
 - . avait fait usage de stupéfiants tel que défini par l'article L 235-I du Code de la route français ou s'il refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage ou aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, s'il est établi que cet état a participé à la survenance de l'accident.

4.3 L'OPTION DÉMÉNAGEMENT

Dans le cadre de cette option, le **déménagement** est défini comme le transfert des biens mobiliers définis par le contrat, d'un local d'habitation ou d'un garde-meuble vers un autre local d'habitation assuré à la GMF ou un garde-meuble, pendant la durée précisée aux Conditions Particulières.

Il peut être effectué par un professionnel, par l'**assuré** lui-même et/ou par ses aides bénévoles. Il comprend les opérations d'emballage, de déballage, de manipulations, de démontage et de remontage, de transport par voie terrestre, maritime ou aérienne.

NE SONT PAS ASSURÉES les opérations qui relèvent de la législation sur le travail dissimulé ou qui sont effectuées dans le cadre du séjour villégiature.

■ 4.3.1 L'EXTENSION DES GARANTIES PERSONNELLES

PAR EXTENSION de la Garantie **Responsabilité Civile personnelle ou familiale** prévue à l'article 2.1, **NOUS GARANTISSE** les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile personnelle que l'aide bénévole de l'**assuré** peut encourir à l'occasion du déménagement, en raison de dommages causés aux **tiers**.

Les exclusions prévues à l'article 2.1 sont applicables à la Garantie Déménagement.

PAR EXTENSION de la Garantie **Défense Pénale et Recours suite à accident** prévue à l'article 2.2, **NOUS GARANTISSE** :

- la défense de l'aide bénévole de l'**assuré** devant les juridictions répressives en cas de poursuites exercées à la suite de dommages accidentels causés aux **tiers** pendant le déménagement,

- le recours amiable ou judiciaire pour l'indemnisation des **dommages matériels, corporels** et **immatériels** qui sont causés à l'**assuré** ou aux aides bénévoles, s'ils résultent d'un **accident** survenu pendant le déménagement et imputable à un **tiers**.

Nous exercerons notamment à cette occasion le recours à l'encontre du déménageur professionnel, du transporteur professionnel (aérien, maritime, terrestre) ou du loueur d'utilitaire en cas de location d'utilitaire < 3,5 tonnes pour le déménagement.

Dans ce cadre, nous **PRENONS EN CHARGE** les frais et honoraires de nos collaborateurs (experts, médecins...) ainsi que les frais et honoraires de l'avocat représentant l'**assuré** ou l'aide bénévole **dans la limite du plafond de prise en charge des honoraires d'avocat** et du plafond de garantie par **sinistre** indiqué aux Conditions Particulières.

Le seuil d'intervention pour le recours judiciaire défini à l'article 2.2 est applicable.

■ 4.3.2 L'EXTENSION DES GARANTIES DE VOS BIENS

NOUS GARANTISSE les **dommages matériels** directs causés aux biens mobiliers, pendant le déménagement, **lorsque les dommages se produisent à l'extérieur des locaux d'habitation**, et résultent de la survenance de l'un des événements suivants :

- **accident** (exemple : incendie, tempête, accident de la circulation...),
- attentat et acte de terrorisme survenus sur le territoire national tels que définis

par les articles 412-1, 421-1 et 421-2 du Code pénal conformément à l'article L 126-2 du Code des assurances,

- **émeute** et **mouvement populaire**,
- catastrophe naturelle, après publication d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle,
- bris accidentel. Cet événement est garanti **en tout lieu**, y compris à l'intérieur des locaux d'habitation.

NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT pendant le déménagement :

- le vol des biens mobiliers ou leurs détériorations suite à vol, tentative de vol, actes de vandalisme **commis à l'extérieur des locaux d'habitation**, dans l'une des circonstances suivantes :
 - . vol par **agression** à l'encontre de l'**assuré** ou de son aide bénévole participant au déménagement,
 - . vol par **effraction** du camion de déménagement ou de l'utilitaire < 3,5 tonnes contenant les biens mobiliers,
 - . vol par **effraction** du garage individuel clos et couvert mis à la disposition exclusive de l'**assuré** (non collectif) et dans lequel se trouve stationné l'utilitaire < 3,5 tonnes contenant les biens mobiliers,
 - . vol par **agression** à l'encontre du gardien ou conducteur du camion de déménagement ou de l'utilitaire < 3,5 tonnes,
 - . vol **consécutif** à incendie, explosion, tempête, dégât des eaux, accident de la circulation, catastrophe naturelle

ou d'ordre technologique, attentat et acte de terrorisme survenus sur le territoire national tels que définis par les articles 412-1, 421-1 et 421-2 du Code pénal conformément à l'article L 126-2 du Code des assurances, **émeute** et **mouvement populaire**, lorsque cet événement est garanti pendant le déménagement,

- la perte des biens mobiliers pendant leur acheminement en cas de transport terrestre, maritime ou aérien effectué par une entreprise régulière de transport.

NOTRE GARANTIE EST ÉTENDUE aux objets de valeur assurés, **à l'exception des bijoux et objets en métaux précieux (or, alliage d'or, platine, vermeil, argent massif et palladium), des pierres précieuses (diamant, rubis, saphir et émeraude) ou pierres fines, montées ou non et des perles fines ou de culture, montées ou non.**

PAR EXTENSION, NOUS GARANTISSONS à l'occasion du déménagement, les biens mobiliers **stockés en garde-meuble** (garde-meuble professionnel, local mis à disposition par un **tiers** ou **dépendance** de l'**assuré**) pendant la durée précisée aux Conditions Particulières pour le déménagement, pour tout événement garanti par le contrat y compris en cas de bris accidentel.

En cas de vol, tentative de vol, actes de vandalisme, la garantie ne sera toutefois mise en jeu qu'en présence d'une **effraction du garde-meuble fermé à clé ou d'une agression** à l'encontre de son gardien.

NOUS PRENONS EN CHARGE suite à un **accident** survenu avec l'utilitaire < 3,5 tonnes loué par l'**assuré** pour le déménagement et dans la mesure où aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'un **tiers** responsable :

- soit le montant de la **franchise d'assurance** réclamée par le loueur de l'utilitaire,

- soit le montant des réparations de l'utilitaire **si celui-ci est inférieur à cette franchise d'assurance, dans la limite du montant indiqué sur vos Conditions Particulières.**

PLAFONDS DE L'OPTION DÉMÉNAGEMENT

EXTENSIONS DES GARANTIES PERSONNELLES

- **Responsabilité Civile personnelle des aides bénévoles :**
 - **dommages corporels** : montants indiqués sur vos Conditions Particulières
 - **dommages matériels et immatériels** : montants indiqués sur vos Conditions Particulières
 - **dommages exceptionnels** : montants indiqués sur vos Conditions Particulières
- **Défense Pénale et Recours suite à accident :**
 - **plafond de la garantie et seuil d'intervention pour le recours judiciaire** : montants indexés indiqués sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

EXTENSION DES GARANTIES DE VOS BIENS

- **Biens mobiliers** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Objets de valeur** : à concurrence du capital indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾
- **Franchise d'assurance de l'utilitaire loué < 3,5 t** : dans la limite du montant indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾

Franchise :

- **montant indexé indiqué sur vos Conditions Particulières⁽¹⁾**
- **pour la Défense Pénale et Recours suite à accident : sans franchise**

⁽¹⁾ Votre avis d'échéance indique la valeur actualisée pour l'année d'assurance.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

outre ce qui n'est jamais assuré par votre contrat (art. 1.4) :

- les rayures, écaillures, ébréchures, les simples dégradations d'ordre esthétique dès lors qu'elles n'altèrent pas le fonctionnement normal du *bien assuré*,
- la dépréciation d'un ensemble résultant de la détérioration ou perte d'un ou plusieurs de ses éléments,
- les dommages provenant du vice propre du *bien assuré* ou d'un défaut de fabrication,
- les denrées périssables,
- le bris accidentel des bouteilles d'alcool,
- les objets de valeur entreposés en garde-meuble,
- les dommages causés lors du transport ou du stockage en garde-meuble, par des produits liquides, inflammables, corrosifs, explosifs,
- les *dommages immatériels*, sauf en cas d'attentat ou d'acte de terrorisme subis sur le territoire national, **tels que la privation de jouissance en cas de retard dans le déménagement ou la récupération des *biens assurés* en garde-meuble,**
- les *pertes indirectes* en cas de *sinistre incendie*, foudre, explosion,
- les **frais de décontamination**, sauf en cas d'attentat ou d'acte de terrorisme subis sur le territoire national **et de confinement**,
- les **litiges relatifs au contrat conclu avec le déménageur, le loueur d'utilitaire, tout transporteur professionnel, le propriétaire du garde-meuble.**

Ces litiges relèvent du domaine d'une assurance de Protection Juridique.

LES DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE

1

2

3

4

5

6

7

8

5.1 QUE DEVEZ-VOUS FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?

5.1.1 VOTRE DÉCLARATION

Quelle que soit sa nature, vous devez nous déclarer le **sinistre** :

- par téléphone ou depuis votre espace sociétaire sur notre site internet gmf.fr;
- ou par courrier recommandé adressé à :

GMF Assurances
Service client IRD
 TSA 74397
 77213 Avon cedex

- ou par déclaration contre récépissé à l'une de nos Agences GMF.

En cas de **sinistre** vol, détériorations immobilières ou actes de vandalisme, vous devez joindre à votre déclaration, le récépissé de dépôt de plainte et le cas échéant la liste des biens dérobés visée par les autorités de police ou de gendarmerie.

Cette déclaration doit être faite dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les :

- 2 jours ouvrés en cas de **sinistre** vol,
- 30 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel en cas de **sinistre** catastrophes naturelles.

Dans un tel cas, nous sommes tenus de vous informer des modalités de mise en jeu de la garantie prévue au contrat

dans un délai d'un mois à compter de la réception de déclaration du **sinistre** ou de la date de publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure,

- 5 jours ouvrés pour les autres **sinistres**.

Le non-respect de ces délais, sauf cas fortuit ou de force majeure, **entraîne la perte du droit à obtenir une indemnisation** si nous prouvons que ce retard nous a causé préjudice.

Votre déclaration doit indiquer :

- le jour, l'heure, les circonstances et le lieu exact du **sinistre**,
- ses causes connues ou présumées,
- la nature et le montant approximatif des dommages,
- les nom, qualité et adresse de l'auteur des dommages, des personnes lésées et des témoins,
- le nom des assureurs avec lesquels une assurance a été contractée pour le même intérêt, contre le même risque ainsi que les sommes assurées.

CONSEILS DE PRÉVENTION :

- conservez précieusement tous les documents attestant de l'existence et de la valeur de vos biens (factures, certificats de garantie, photos...),
- pensez à réévaluer régulièrement le montant de vos capitaux mobiliers et objets de valeurs.

5.1.2 LES DOCUMENTS À NOUS COMMUNIQUER

Lorsque le **sinistre** concerne les **biens assurés** vous devez :

- nous fournir dans les plus brefs délais un état de pertes, c'est-à-dire une liste avec l'estimation établie par vous de chaque **bien assuré** endommagé, disparu ou détruit,
- **être en mesure de justifier de l'existence et de la valeur de chaque bien assuré au moyen de documents établis avant le sinistre**, accompagnés dans la mesure du possible de photographies tels que :
 - facture d'achat, bordereau d'achat délivré à l'occasion de vente aux enchères publiques, justificatif de paiement, descriptif ou estimation par un professionnel, acte notarié, document comptable,
 - bon de gardes (fourrures),
 - certificat de garantie ou d'authenticité.

Lorsque le **sinistre** concerne les **Garanties de Responsabilité Civile ou Défense Pénale et Recours suite à accident**, vous devez nous transmettre, dès réception, tout avis, lettre, convocation, assignation et citation, acte extrajudiciaire et pièce de procédure concernant le **sinistre** qui vous sont adressés ou notifiés.

Lorsque le **sinistre** concerne la **Garantie du Conducteur de l'option Auto Pass Mobilité**, l'assuré doit, pour être indemnisé, nous fournir toute information sur une indemnisation obtenue par ailleurs pour les postes de préjudices garantis et tous les documents ou renseignements utiles pour fixer le montant de l'indemnisation.

Lorsque le **sinistre** concerne les **Garanties Déménagement** :

- vous devez justifier, en cas de dommages, vol, perte des **biens assurés** survenus pendant le déménagement effectué par une entreprise de déménagement ou pendant leur acheminement par un transporteur professionnel (terrestre, maritime, aérien) de l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires auprès du déménageur ou du transporteur (réserves le jour de la livraison, protestation par lettre recommandée) conformément au contrat de déménagement ou de transport et à la réglementation en vigueur,
- vous devez nous transmettre en cas d'**accident** survenu avec l'utilitaire < 3,5 tonnes loué pour le déménagement, la copie du contrat de location avec le loueur, la copie du constat amiable d'**accident** ou du relevé contradictoire des dommages établi avec le loueur et le cas échéant la copie du procès-verbal de police ou de gendarmerie, ainsi que les justificatifs des réparations rendues nécessaires.

Nous ne prenons pas en charge le sinistre si, de mauvaise foi, l'assuré exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets qui n'existaient pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques.

5.2 QUE RÉGLONS-NOUS ?

L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'**assuré**. En conséquence, l'indemnité due ne peut dépasser le montant de la valeur représentée par les **biens assurés** au moment du **sinistre**.

La somme maximale assurée ne peut être considérée comme la preuve de l'existence ou de la valeur des **biens assurés**. Il incombe à l'**assuré** de justifier celle-ci, ainsi que l'importance du dommage subi.

Toutefois, les indemnités maximales que nous pouvons être amenés à verser à la suite d'un **sinistre** sont celles correspondant aux capitaux assurés ou à la valeur déclarée indiqués sur vos Conditions Particulières et aux plafonds de garantie.

Si les dommages résultant d'un **sinistre** excèdent ces montants, l'**assuré** doit supporter chacune des insuffisances constatées.

En cas de **sinistre** incendie, foudre ou explosion, l'indemnité versée avec les **pertes indirectes** ne peut excéder ce qui aurait été réglé en cas d'indemnisation en **valeur à neuf**.

En cas de **sinistre** attentat ou acte de terrorisme, l'indemnité versée avec les frais de décontamination ne peut excéder ce qui aurait été réglé en cas d'indemnisation en **valeur à neuf**.

■ 5.2.1 COMMENT SONT ÉVALUÉS LES DOMMAGES AUX BIENS ?

Les dommages sont estimés de gré à gré ou à défaut par un expert que nous désignons.

L'expertise s'effectue en présence de l'**assuré** ou de la personne mandatée par celui-ci.

Dans le cadre de la Garantie Incendie et Événements Annexes, si l'expertise n'est pas terminée dans les 3 mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'**assuré** a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les 6 mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

En cas de désaccord sur la valeur des biens sinistrés, le différend est soumis à une expertise contradictoire selon la procédure prévue à l'article 5.4.

• En cas de mise en jeu de la Garantie Catastrophes Technologiques

Nonobstant toute disposition contraire et conformément à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, **NOUS GARANTISSE**, au titre de la Garantie Catastrophes Technologiques, la **réparation intégrale** des dommages subis par vos **biens assurés** de manière à vous replacer dans la situation qui était la vôtre avant la catastrophe.

• En cas de mise en jeu de la Garantie Rééquipement à Neuf prévue sur vos Conditions Particulières

Les modalités d'indemnisation sont précisées aux articles 3.17 et 3.18 des présentes Conditions Générales.

• Si vos Conditions Particulières ne prévoient pas la Garantie Rééquipement à Neuf :

- Estimation des dommages aux BÂTIMENTS

Les bâtiments sont évalués sur la base de leur **valeur à neuf** sans déduction de la **vétusté** si son taux n'excède pas 25 %, s'ils sont reconstruits :

- sans modification importante,
- et sur le même emplacement, sauf impossibilité légale,
- et dans un délai maximal de 2 ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure.

À défaut ils sont indemnisés sur la base de leur **valeur d'usage** à concurrence de leur valeur de vente au jour du **sinistre**, augmentée des **frais de démolition et de déblaiement** et déduction faite de la valeur du terrain nu.

Sont toujours indemnisés en valeur d'usage :

- les mobil-homes, les caravanes, et les monuments funéraires,
- les stores, les auvents, les matériaux plastiques, les liners de **piscines**.

Cas particuliers

- les bâtiments construits sur le terrain d'autrui et non reconstruits :
s'il résulte de dispositions légales ou d'un acte ayant date certaine avant le **sinistre** que l'**assuré** doit, à une époque quelconque, être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l'indemnité ne peut excéder la somme fixée par cet acte **dans la limite du plafond de garantie** ; à défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, l'**assuré** n'a droit qu'à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition,
- les bâtiments frappés d'expropriation ou destinés à la démolition :
en cas d'expropriation des **biens assurés**, l'indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués comme maté-

riaux de démolition. La même limitation est applicable aux bâtiments destinés à la démolition.

- Estimation des dommages aux EMBELLISSEMENTS

Si vos Conditions Particulières le prévoient, les embellissements sont indemnisés sur la base de leur **valeur à neuf** sans déduction de la **vétusté** si son taux n'excède pas 25 %, y compris les éléments fixés de cuisine, de salles de bains aménagées et les placards intégrés, s'ils sont remplacés dans un délai maximal de 2 ans après la clôture de l'expertise, à défaut ils sont indemnisés en **valeur d'usage**.

Les appareils électroménagers encastres sont indemnisés selon les mêmes modalités que les biens mobiliers.

Si vos Conditions Particulières ne prévoient pas la **valeur à neuf**, les embellissements sont indemnisés sur la base de leur **valeur d'usage**.

- Estimation des dommages aux BIENS MOBILIERS et OBJETS DE VALEUR

Ils sont réparables :

l'indemnisation s'effectue sur la base du montant de la facture de réparation **dans la limite de la valeur d'usage** du bien au jour du **sinistre** ou de sa **valeur à neuf** dans les cas prévus ci-dessous.

Pour les meubles anciens (d'époque ou de style), les objets de valeur (sauf ceux achetés neufs depuis moins de 6 mois) et les objets d'antiquité, l'indemnisation s'effectue sur la base de la facture de restauration **dans la limite de la valeur salle de vente**, sans application de **vétusté**.

Ils ne sont pas réparables :

- nous indemnisons en **valeur à neuf** sans déduction de la **vétusté** si son taux n'excède pas 25 % :
 - le mobilier d'ameublement si vos Conditions Particulières le prévoient,
 - les objets de valeur, les appareils audiovisuels fixes et les appareils électroménagers, achetés neufs depuis moins de 6 mois au jour du **sinistre**,
- nous indemnisons sur la base de leur **valeur salle de vente** au jour du

sinistre, les objets de valeur, (à l'exception de ceux achetés neufs depuis moins de 6 mois), les meubles anciens (d'époque ou de style) et les objets d'antiquité,

- nous indemnisons sur la base de leur **valeur d'usage** au jour du **sinistre**, avec une **vétusté** maximum de 75 %, tous les autres biens mobiliers en appliquant, pour les biens ci-après, les modalités suivantes :

APPAREILS AUDIOVISUELS FIXES ET ÉLECTROMÉNAGERS

0 à 6 mois	À partir de 6 mois
Valeur à neuf	Valeur d'usage avec application d'une vétusté forfaitaire de 1 % par mois dès le premier mois avec un maximum de 75 %

MATÉRIEL INFORMATIQUE ET APPAREILS NOMADES

0 à 2 ans	À partir de 2 ans
Valeur d'usage avec application d'une vétusté forfaitaire de 2 % par mois dès le premier mois	Indemnisation selon la valeur sur le marché de l'occasion

SPÉCIFICITÉ DE LA GARANTIE DOMMAGES ÉLECTRIQUES

Matériel informatique et appareils nomades

0 à 2 ans	De 2 à 7 ans
Valeur d'usage avec application d'une vétusté forfaitaire de 2 % par mois dès le premier mois	Indemnisation selon la valeur sur le marché de l'occasion

Autres appareils électriques et électroniques

0 à 7 ans
Valeur d'usage avec application d'une vétusté forfaitaire de 1 % par mois dès le premier mois avec un maximum de 75 %

■ 5.2.2 LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES DOMMAGES AUX BIENS

• Indemnisation en valeur à neuf

Elle s'effectue en 2 temps. Nous versons d'abord l'indemnité correspondant à la **valeur d'usage** du bien sinistré, l'indemnité complémentaire correspondant à la **vétusté** est ensuite versée :

- pour les bâtiments et les embellissements : **sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant,**
- pour les autres biens : **sur présentation de la facture de réparation ou de remplacement.**

• Indemnisation des travaux d'amélioration

Lorsqu'ils sont nécessaires à la remise en état du bâtiment assuré, ils sont indemnisés au fur et à mesure de leur exécution, sur présentation des pièces justifiant leur montant.

• En cas d'atteinte à l'environnement

Sauf impossibilité légale, l'**assuré** a l'obligation d'affecter l'indemnité que nous lui versons à la remise en état effective de l'immeuble ou de son terrain d'assiette d'une manière compatible avec l'environnement.

Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnée dans un délai de 2 mois suivant la notification du **sinistre** au maire par l'**assuré** ou par nous.

• En cas de travaux consécutifs à un sinistre catastrophe naturelle sécheresse

Vous devez, en cas de **sinistre** ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécu-

tifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, utiliser l'indemnité perçue pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise.

Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du **sinistre**, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.

Si nous ne missionnons pas l'entreprise de réparation, vous devez nous transmettre les factures justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux **dommages matériels** directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Si dans un délai de 24 mois après votre accord sur la proposition d'indemnisation (ce délai est susceptible d'être prorogé de 12 mois lorsque les délais d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études préalables à l'engagement des travaux le nécessitent), vous n'avez pas engagé les travaux, nous pourrions vous mettre en demeure de vous conformer à vos obligations d'utilisation et de transmission.

À l'exception des travaux d'amélioration pour lesquels l'indemnité est versée conformément aux dispositions ci-avant, nous pourrions conditionner le versement du solde de l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. À défaut de réception de ces factures, nous pourrions demander la restitution de l'acompte déjà versé.

- **Les bâtiments assurés, achetés ou construits à l'aide d'un prêt**

Aucun règlement d'indemnité n'est effectué hors de la connaissance du créancier.

- **La renonciation à la règle proportionnelle**

Nous renonçons formellement à l'application de la règle proportionnelle de capitaux prévue par l'article L 121-5 du Code des assurances.

- **Les frais de procès**

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie.

■ 5.2.3 L'APPLICATION DES FRANCHISES

Une **franchise** est appliquée au règlement de tout **sinistre** sauf mention contraire sur vos Conditions Particulières.

Aucune indemnité n'est versée si les dommages subis par l'**assuré** ou les **tiers** n'atteignent pas le montant de cette ou ces **franchise(s)** ; s'ils l'excèdent, le règlement est effectué après déduction du montant de la ou des **franchise(s)**.

Pour la Garantie Dommages Électriques, le montant de la **franchise** prévue par la garantie ne se cumule pas avec l'abattement appliqué pour **vétusté**, seul le montant le plus élevé est déduit du règlement.

Cette modalité ne s'applique pas en cas d'indemnisation au titre de la Garantie Rééquipement à Neuf.

En cas d'**utilisation touristique** non déclarée de l'habitation assurée, une **franchise** spécifique s'applique au règlement de tout **sinistre** et se cumule avec la **franchise** de la garantie mise en jeu ou le cas échéant avec l'abattement pour vétusté de la Garantie Dommages Électriques.

■ 5.2.4 COMMENT SONT ÉVALUÉS ET RÉGLÉS LES DOMMAGES CORPORELS AU TITRE DE LA GARANTIE DU CONDUCTEUR ?

- **Évaluation médicale du dommage corporel**

Le **dommage corporel** est déterminé par notre expert médical d'après le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun français diffusé dans la revue le "Concours Médical" (dernière édition). L'assuré doit se soumettre aux examens médicaux que nous demandons.

À défaut, les effets de la garantie risquent d'être suspendus à son égard. Il doit déclarer au médecin désigné tout accident ou maladie antérieurs lui ayant laissé des séquelles.

En cas de désaccord entre l'assuré et nous sur l'appréciation du **dommage corporel, un examen contradictoire sera effectué par notre expert avec un médecin choisi par l'assuré, dont les honoraires resteront à sa charge selon la procédure prévue à l'article 5.4.**

- **Montant de l'indemnité**

L'indemnisation des différents préjudices garantis s'effectue selon les règles du droit commun français en matière de réparation du préjudice corporel. Elle tient compte de la situation particulière de chaque victime (exemples : âge, profession, revenus) et des indemnités habituellement allouées.

Du montant ainsi évalué pour chaque poste de préjudice, sont déduites les sommes versées du fait de l'accident par :

- les tiers payeurs qui sont définis à l'article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985,

- les tiers tenus à indemnisation, leurs assureurs ou le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O.), **dès lors que ces sommes présentent un caractère indemnitaire et ont été versées au titre des postes de préjudices garantis.**

L'indemnisation de l'ensemble des préjudices garantis après déduction des sommes versées par les tiers payeurs ou par des personnes tenues à indemnisation, intervient dans la limite du montant indiqué sur vos Conditions Particulières qui ne constitue pas un capital forfaitaire.

Les sommes obtenues par ailleurs, au titre de la Garantie du Conducteur, de l'assureur du véhicule sont déduites de l'indemnité que nous versons à l'assuré.

• Indemnisation en cas d'aggravation

Quand l'évolution de l'état de santé de l'assuré, en relation directe et certaine avec l'accident, est de nature à modifier les conclusions médicales qui ont servi de base à l'indemnisation initiale, une indemnité complémentaire peut être versée. Le cumul des indemnités successives ne peut dépasser le montant indiqué sur vos Conditions Particulières.

• Non-cumul de l'indemnisation des blessures et du décès

Quand l'assuré décède des suites de l'accident alors que nous avons déjà indemnisé ses blessures, les indemnités dues au titre des préjudices économiques sont réglées après déduction de l'indemnité initialement versée au titre du déficit fonctionnel permanent.

• Réduction de l'indemnité

En cas de blessures, s'il est établi qu'au moment du *sinistre*, l'assuré, victime de l'accident :

- était en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par les articles L 234-I et R 234-I du Code de la route français, ou a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage ou aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique,
- avait fait usage de stupéfiants tel que défini par l'article L 235-I du Code de la route français ou a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage ou aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants,

et que cet état a participé à la survenance de l'accident, l'indemnité à verser est réduite de moitié sans pouvoir excéder la moitié du plafond de garantie. Cette sanction n'est appliquée qu'une fois par *sinistre*, même en cas de cumul d'infractions.

Cette disposition n'est pas appliquée en cas de décès.

• Versement des indemnités

En cas de blessures et après consolidation, l'indemnité est versée à l'assuré ou à ses représentants.

En cas de décès les préjudices économiques sont versés à chacune des personnes qui les ont subis ou à leurs représentants, après remise des pièces justificatives.

5.3 DANS QUELS DÉLAIS RÉGLONS-NOUS ?

■ 5.3.1 AU TITRE DE LA GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES

Une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature est faite à l'**assuré** dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif des pertes transmis en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif.

À compter de la réception de l'accord de l'**assuré** sur la proposition d'indemnisation, nous missionnons une entreprise de réparation dans un délai d'un mois ou réglons l'indemnité dans un délai de 21 jours sous réserve des modalités de règlement prévues à l'article 5.2.2.

En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues est versée à l'**assuré** dans les 2 mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l'arrêté lorsque celle-ci est postérieure.

■ 5.3.2 AU TITRE DE LA GARANTIE CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES

Le paiement de l'indemnité est effectué dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise par l'**assuré** de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l'arrêté lorsque celle-ci est postérieure. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de ces garanties est versée à l'**assuré** dans les 2 mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l'arrêté lorsque celle-ci est postérieure.

■ 5.3.3 AU TITRE DE LA GARANTIE DU CONDUCTEUR

En cas de blessures, si notre médecin expert ne peut conclure de manière définitive, mais estime que l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (A.I.P.P.) directement imputable à l'accident dépassera le seuil d'intervention prévu par la "Garantie du Conducteur", nous faisons une offre provisionnelle à l'assuré dans le mois suivant la réception du rapport d'expertise médical.

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans **un délai de 60 jours** à partir de l'acceptation de l'offre.

■ 5.3.4 AU TITRE D'UNE GARANTIE DOMMAGES (AUTRE QUE CATASTROPHES NATURELLES OU TECHNOLOGIQUES)

Une proposition d'indemnisation ou à défaut une avance, est effectuée dans les 60 jours suivant la remise de l'état de perte et des justificatifs. Quant à la suite du **sinistre**, l'état de destruction rend les locaux totalement inhabitables, un expert ou toute personne qualifiée prend contact avec l'assuré dans les 48 heures ouvrés à partir du moment où nous avons connaissance du **sinistre**, et une avance d'indemnité peut être effectuée au plus tard dans les 10 jours.

5.3.5 EN CAS DE NON-RESPECT DES DÉLAIS DE RÈGLEMENT DE L'INDEMNITÉ

Sauf cas fortuit ou de force majeure ou non-respect par l'**assuré** de ses obligations, l'indemnité due porte, à compter de

l'expiration de ces délais, intérêt au taux de l'intérêt légal.

En cas d'opposition, ces délais ne courent qu'à compter du jour de la mainlevée.

5.4 L'ARBITRAGE

En cas de désaccord, les parties peuvent convenir de faire chacune le choix d'un expert. Les deux experts se réunissent et doivent faire connaître leur opinion aux deux parties par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

Si les deux experts ne peuvent se mettre d'accord sur une solution commune, ils désignent une troisième personne qui complètera leur collège.

Dans ce cas, ils doivent faire connaître leur décision, à la majorité des voix, dans un nouveau délai de deux mois.

Leur décision ne s'impose pas aux parties mais pourra être versée en justice si une procédure est engagée par l'une d'elles. Chaque partie conserve à sa charge les honoraires de l'expert qu'elle a choisi. Les honoraires du troisième expert sont supportés pour moitié par chacune des parties.

5.5 LA RÉCUPÉRATION DES BIENS EN CAS DE VOL

En cas de récupération des objets volés, l'**assuré** doit nous en aviser immédiatement par lettre recommandée ou par déclaration faite contre récépissé à notre siège social ou dans l'une de nos Agences GMF.

Si cette récupération a lieu avant paiement de l'indemnité, l'**assuré** doit reprendre possession des biens. Nous ne sommes alors tenus qu'au paiement des détériorations éventuellement subies et des frais avancés pour la récupération des **biens assurés** dans

la limite de la valeur de ces biens, qui est fixée selon les modalités prévues aux articles 3.17, 3.18, et 5.2.

Si cette récupération a lieu après paiement de l'indemnité, l'**assuré** a la faculté de reprendre possession des **biens assurés** moyennant remboursement de l'indemnité versée, après déduction des détériorations et des frais de récupération, à condition de nous avoir fait la demande dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle il a été avisé de la récupération.

5.6 LA SUBROGATION

Il s'agit de notre droit de nous substituer à l'**assuré** pour récupérer auprès d'un **tiers** les sommes que nous avons payées, y compris les sommes payées au titre des avances effectuées dans le cadre de la gestion des Garanties Dommages aux Biens et de la Garantie du Conducteur.

Si, du fait de l'assuré, la subrogation ne peut plus s'opérer en notre faveur, notre garantie cesse d'être engagée dans la mesure où elle aurait pu s'exercer.

5.7 EN CAS DE DOMMAGES SUBIS PAR LES TIERS

Nous procédons pour le compte de l'**assuré**, au paiement des indemnités dues aux **tiers** dans les conditions des Garanties de Responsabilité Civile.

■ 5.7.1 LA DIRECTION DU PROCÈS

En cas d'action en justice mettant en cause une responsabilité assurée par ce contrat, nous intervenons de la manière suivante, **dans la limite de notre garantie** :

- devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, nous assurons la défense de l'**assuré**, nous dirigeons le procès et avons le libre exercice des voies de recours,
- devant les juridictions pénales, nous avons la faculté, avec l'accord de l'**assuré**, de diriger sa défense.

À défaut, nous pouvons néanmoins nous y associer et diriger le procès quant aux

seuls intérêts civils ; nous pouvons alors exercer toutes les voies de recours, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l'**assuré** n'est plus susceptible d'être sanctionné pénalement.

Dans le cas contraire, nous ne pouvons les exercer qu'avec son accord.

■ 5.7.2 LA TRANSACTION

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant sans notre accord, ne nous est opposable ; n'est cependant pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matériel ou le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d'accomplir.

5.8 LES MODALITÉS DE GESTION DES GARANTIES DE DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS SUITE À ACCIDENT

La gestion des **sinistres** est confiée à un service distinct exerçant uniquement le traitement de ces **sinistres**.

En cas d'appel à un avocat ou à une autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour représenter l'**assuré** ou servir ses intérêts, **l'assuré en a le libre choix**.

Toutefois, s'il le souhaite, et sur demande écrite de sa part, nous mettons un avocat à sa disposition.

L'assuré doit obligatoirement être assisté ou représenté par un avocat dès que la partie adverse est défendue par l'un d'entre eux.

En cas de conflit d'intérêt entre l'assuré et nous, l'**assuré** a le droit de choisir un avocat ou une autre personne qualifiée pour l'assister.

Les frais et honoraires de l'avocat sont réglés directement à l'**assuré** sur présentation de facture acquittée. Cependant, à la demande de l'**assuré**, les honoraires peuvent être réglés à son avocat si ce dernier bénéficie d'une délégation d'honoraires.

Lorsque l'**assuré** a engagé des frais (honoraires, frais de procédure...) antérieurement à la déclaration du **sinistre**, nous acceptons de procéder au règlement de ses frais **dans la limite du plafond de prise en charge des honoraires d'avocat** et du plafond de garantie par **sinistre** indiqué aux Conditions Particulières, dès lors que l'**assuré** peut justifier d'une urgence à les avoir engagés.

Si nous prenons en charge les frais et honoraires des personnes qualifiées pour représenter l'**assuré** ou servir ses intérêts devant une quelconque juridiction, les sommes recouvrées au titre des dépens restent acquises à notre société, subrogée dans les droits de l'**assuré**.

Les sommes recouvrées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ses équivalents devant les autres juridictions nous sont également acquises, à concurrence des montants que nous avons exposés, mais elles serviront toutefois à rembourser prioritairement l'**assuré**, s'il justifie du règlement de frais et honoraires complémentaires.

Si un désaccord subsiste entre l'assuré et nous au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, l'**assuré** a la possibilité :

- soit de le soumettre à l'appréciation d'une tierce personne désignée par lui et habilitée par la législation ou la réglementation en vigueur à donner des conseils juridiques,

ou à défaut désignée par le Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette procédure sont à notre charge **dans la limite du plafond de garantie par sinistre** indiqué aux Conditions Particulières.

Toutefois, le Président du Tribunal Judiciaire peut les mettre à la charge de l'assuré s'il estime que la procédure a été mise en œuvre de façon abusive.

Lorsque cette procédure est utilisée, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'**assuré** est susceptible de faire jouer en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur,

- soit d'engager ou de continuer seul à ses frais, une procédure contentieuse. S'il obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par nous ou par la tierce personne mentionnée ci-dessus, nous lui rembourserons, sur présentation des justificatifs, les frais et honoraires exposés pour l'exercice de cette action, **dans les limites du plafond de prise en charge des honoraires d'avocat** et du plafond de garantie par **sinistre** indiqué aux Conditions Particulières.

LA VIE DU CONTRAT

1

2

3

4

5

6

7

8

6.1 LA PRISE D'EFFET ET LA DURÉE DE VOTRE CONTRAT

Votre contrat produit ses effets à compter de la date et de l'heure indiquées sur vos Conditions Particulières.

Votre contrat est conclu pour **une durée d'un an**. Il est reconduit automatiquement d'année en année sauf résiliation par vous ou par nous.

6.2 LE DÉLAI DE RENONCIATION AU CONTRAT SOUSCRIT DANS LE CADRE D'UN DÉMARCHAGE

Délai de renonciation au contrat souscrit dans le cadre d'un démarchage au domicile ou sur le lieu de travail (article L 112-9 du Code des assurances) :

Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception pendant le délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs, ni à supporter de pénalités.

Cette disposition n'est pas applicable, si vous avez eu connaissance d'un *sinistre* mettant en jeu le contrat.

Il vous suffit d'envoyer votre lettre de renonciation en recommandé avec accusé de réception à GMF – “service renonciation” 45930 Orléans cedex 09, selon le modèle ci-dessous.

“Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse complète) désire renoncer au contrat souscrit dans le cadre d'un démarchage (nom du contrat, numéro de contrat, date de souscription).

Date et signature”.

Vos garanties cesseront à compter de la réception de votre lettre de renonciation et vous serez remboursé dans les 30 jours des sommes déjà versées, excepté celles correspondant à la période de garantie déjà écoulée.

6.3 VOS DÉCLARATIONS ET LEURS CONSÉQUENCES

Votre contrat est établi sur la base de vos déclarations.

• À la souscription de votre contrat

Vous devez répondre avec exactitude et sincérité à toutes les questions qui vous sont posées. Elles nous permettent d'apprécier le risque et d'établir le contrat.

• En cours de contrat

Vous devez nous faire connaître, par lettre recommandée ou par déclaration faite contre récépissé, toutes les circonstances nouvelles qui modifient les réponses que vous aviez données telles qu'elles figurent sur vos Conditions Particulières.

Cette déclaration doit être faite dans **un délai de 15 jours** suivant le jour où vous en avez eu connaissance.

Au cas où une modification aggraverait le risque, nous pouvons :

- résilier votre contrat, moyennant un préavis de 10 jours après notification,
- proposer une nouvelle cotisation. Si vous n'acceptez pas celle-ci dans un délai de 30 jours à compter de notre proposition, nous pouvons résilier votre contrat au terme de ce délai.

Au cas où une modification diminuerait le risque, vous avez droit à une diminution de votre cotisation.

À défaut, vous pouvez résilier votre contrat. La résiliation prend effet 30 jours après la notification.

Il est précisé que : toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte à la souscription ou en cours de contrat, lorsqu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion par l'assureur, même si elle a été sans influence sur la survenance d'un *sinistre*, entraîne la nullité du contrat. Si cette réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude n'est pas volontaire, elle entraîne lors de sa constatation :

- avant tout *sinistre*, le droit pour nous, soit de maintenir votre contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par vous, soit de résilier votre contrat par lettre recommandée avec un préavis de 10 jours,
- après *sinistre*, une réduction de l'indemnisation du *sinistre*, en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues lors de la souscription du contrat ou au jour de l'aggravation du risque, si les risques avaient été totalement et complètement déclarés.

Dans ces cas de résiliation, nous vous remboursons le solde de la cotisation correspondant à la période non garantie.

• À la souscription ou en cours de contrat

Vous devez nous informer des nom et adresse des autres assureurs auprès desquels une assurance a été souscrite pour le même intérêt et contre un même risque.

En cas de *sinistre*, l'*assuré* peut s'adresser à l'assureur de son choix pour obtenir l'indemnisation de ses dommages.

Quand différentes assurances pour le même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, la nullité du contrat peut être prononcée et des dommages et intérêts peuvent être demandés.

6.4 LE PAIEMENT DE VOTRE COTISATION ET LES CONSÉQUENCES DU NON-PAIEMENT

Votre cotisation, qui comprend des frais accessoires, les contributions et les taxes, vous est communiquée lors de chaque échéance. Elle est payable annuellement et d'avance sauf mention contraire sur vos Conditions Particulières.

Si vous ne payez pas votre cotisation ou une fraction de votre cotisation, nous pouvons, indépendamment de notre droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice :

- suspendre la garantie par lettre recommandée de mise en demeure, adressée à votre dernier domicile déclaré au plus tôt 30 jours après l'échéance.

La suspension prend effet **30 jours** après cet envoi. **Elle ne vous dispense pas de l'obligation de payer la cotisation émise** et le contrat reprendra ses effets le lendemain à midi de votre paiement, la période de suspension n'étant pas couverte par la garantie,

- résilier le contrat **10 jours après l'expiration du délai de 30 jours cité ci-dessus**.

Nous pouvons vous informer de cette résiliation soit par la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.

Le paiement intégral de la cotisation arriérée après résiliation mais avant déclenchement de la procédure de recouvrement entraîne la remise en vigueur du contrat le lendemain midi du paiement.

En cas de mise en œuvre de la procédure de recouvrement, vous êtes tenu de payer :

- **la portion de cotisation correspondant à la période d'assurance écoulée jusqu'à la date de résiliation du contrat,**
- **une indemnité de résiliation dont le montant ne peut dépasser la moitié de la dernière cotisation annuelle émise,**
- **le cas échéant, les frais liés à l'envoi de la lettre recommandée.**

6.5 L'ÉVOLUTION DE VOS GARANTIES, DE VOS FRANCHISES ET DE VOTRE COTISATION

6.5.1 L'INDEXATION

Les capitaux assurés, les montants de garanties, les **franchises** et la cotisation sont modifiés à chaque **échéance principale** proportionnellement à la variation constatée entre la valeur de l'**indice contractuel** figurant sur vos Conditions Particulières et celle indiquée sur l'avis d'échéance.

Si un des éléments nécessaires au calcul de l'indice n'était pas connu deux mois avant la date d'entrée en vigueur du nouvel indice, il serait remplacé par une valeur établie dans le plus bref délai par un expert désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris à la requête et aux frais de la **société d'assurance**.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux montants prévus sur vos Conditions Particulières concernant les **dommages corporels, matériels, immatériels** et **excep-**

tionnels qui demeurent non indexés et à la **franchise** relative à la Garantie des Catastrophes Naturelles fixée par la réglementation en vigueur.

6.5.2 LA RÉVISION

Indépendamment des variations de l'indice, nous pouvons être amenés à modifier les capitaux assurés, les montants de garanties, les **franchises** ou la cotisation. Dans ce cas, vous en serez avisé à l'**échéance principale** de votre contrat (par votre avis d'échéance), date à laquelle ces modifications seront appliquées.

Si vous refusez cette révision, vous pouvez demander la résiliation de votre contrat par déclaration auprès de nos conseillers (en agence ou téléphone) ou par lettre ou support durable (messenger sécurisée au sein de votre espace client sur gm.f.fr).

ou messagerie sécurisée sur l'Application "GMF Mobile", mail) dès la connaissance de la modification et au plus tard **dans les 30 jours** suivant l'**échéance principale** de votre contrat.

La résiliation prend effet **30 jours** après votre notification de résiliation (la date du récépissé délivré par l'Agence GMF, la date de l'appel téléphonique, la date du recommandé, le cachet de la poste de la lettre simple, la date du mail ou du message faisant foi).

Vous bénéficiez des conditions d'assurance antérieures à la modification jusqu'à la date de la résiliation ; vous nous devez alors la portion de cotisation calculée sur les bases de l'ancien tarif jusqu'à cette date.

Les majorations de cotisation résultant des seuls jeux des taxes et contributions ainsi que l'augmentation de la cotisation ou de la **franchise** réglementaire catastrophes naturelles ne vous permettent pas d'utiliser la faculté de résiliation décrite ci-dessus.

6.6 LA RÉSILIATION DE VOTRE CONTRAT

Il peut être mis fin à ce contrat selon les modalités décrites ci-après :

- par vous ou par nous, soit chaque année à l'**échéance principale**, soit en cours d'année dans certaines circonstances,
- par vous à tout moment, selon les conditions et modalités décrites ci-après.

• Modalités de résiliation à l'échéance principale ou en cours d'année dans certaines circonstances :

Lorsque vous résiliez le contrat, vous devez nous le notifier par déclaration auprès de nos conseillers (en agence ou téléphone) ou par lettre ou support durable (messagerie sécurisée au sein de votre espace client sur gmf.fr ou messagerie sécurisée sur l'Application "GMF Mobile", mail).

Lorsque nous résilions le contrat, nous vous adressons la notification par lettre recommandée à votre dernier domicile déclaré.

Lorsque le contrat est résilié à l'échéance, la date de départ du délai de préavis est celle de la demande (date du récépissé délivré par

l'Agence GMF, date de l'appel téléphonique, date du recommandé, cachet de la poste de la lettre simple, date du mail ou du message).

Lorsque le contrat est résilié au cours d'une période d'assurance, nous vous remboursons la fraction de cotisation afférente à la période non garantie sauf lorsque nous résilions le contrat pour non-paiement de cotisation.

• Conditions et modalités de résiliation par vous à tout moment :

- Conditions d'application

Vous pouvez résilier votre contrat renouvelable par tacite reconduction, souscrit par une personne physique, sans frais ni pénalités à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de souscription.

- Modalités

Si vous êtes locataire ou colocationnaire d'une habitation : vous devez par tout support durable (lettre, fax, mail), donner mandat à votre nouvel assureur d'effectuer pour votre compte, la demande de résiliation.

Elle doit nous être notifiée par lettre recommandée y compris électronique.

Dans les autres cas : vous pouvez demander vous-même la résiliation par déclaration auprès de nos conseillers (en agence ou téléphone) ou par lettre ou support durable (messagerie sécurisée

au sein de votre espace client sur gmf.fr ou messagerie sécurisée sur l'Application "GMF Mobile", mail).

Dans tous les cas, nous vous remboursons le solde de la cotisation correspondant à la période non garantie, dans un délai de 30 jours à compter de la date de résiliation.

Le contrat peut être résilié pour les motifs et dans les délais énoncés dans les tableaux ci-après :

RÉSILIATION PAR VOUS		
MOTIFS DE RÉSILIATION	DÉLAI D'ENVOI DE VOTRE NOTIFICATION DE RÉSILIATION	PRISE D'EFFET DE LA RÉSILIATION
Diminution du risque, si nous refusons de réduire le montant de la cotisation en conséquence	Dès que vous avez connaissance de notre refus de réduire la cotisation	30 jours après votre notification de résiliation
Augmentation de la cotisation ou majoration des franchises ou modification des garanties (en dehors de l'indexation ou de toute modification légale ou réglementaire)	Dès que vous avez connaissance de la modification et au plus tard dans les 30 jours suivant l'échéance principale du contrat	30 jours après votre notification de résiliation
Résiliation par nous d'un autre de vos contrats après sinistre	Dans le mois qui suit l'envoi de la lettre de résiliation du contrat sinistré	Un mois après votre notification de résiliation du présent contrat
Sans motif, à tout moment	À tout moment, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la souscription du contrat	Un mois après réception de votre demande de résiliation. Si vous êtes locataire ou colocataire d'une habitation : c'est votre nouvel assureur qui nous notifie la date de prise d'effet de la résiliation de votre contrat, dans le respect du délai ci-dessus.

RÉSILIATION PAR VOUS OU PAR NOUS

MOTIFS DE RÉSILIATION	DÉLAI D'ENVOI DE LA NOTIFICATION DE RÉSILIATION	PRISE D'EFFET DE LA RÉSILIATION
Faculté annuelle de résiliation	Au plus tard 2 mois avant l'échéance principale	Au jour de l'échéance principale à zéro heure
Changement de domicile, de situation ou de régime matrimonial, de profession ou cessation d'activité professionnelle	- Vous : dans les 3 mois suivant la date de l'événement - Nous : dans les 3 mois suivant l'envoi de votre notification nous en informant	Un mois après la notification de résiliation.

RÉSILIATION PAR NOUS

MOTIFS DE RÉSILIATION	DÉLAI D'ENVOI DE LA LETTRE DE RÉSILIATION	PRISE D'EFFET DE LA RÉSILIATION
Non-paiement de votre cotisation ou d'une fraction de votre cotisation	Envoi d'une lettre de mise en demeure au plus tôt 30 jours après l'échéance	La garantie est suspendue 30 jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure et nous pouvons résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours précité.
Aggravation du risque	Dès que nous en avons connaissance	- Si nous résilions le contrat : la résiliation ne peut prendre effet que 10 jours après la notification - Si nous proposons un nouveau montant de cotisation et que vous ne donnez pas suite ou que vous refusez la proposition : la résiliation ne peut prendre effet que 30 jours après notification des nouvelles conditions
Omission ou inexactitude dans la déclaration des risques	Dès que nous en avons connaissance et avant tout sinistre	10 jours après l'envoi de la lettre de résiliation
Après sinistre	À tout moment sauf si passé le délai d'un mois après connaissance du sinistre, nous avons accepté le paiement d'une cotisation pour une période postérieure à ce sinistre	Un mois après l'envoi de la lettre de résiliation

RÉSILIATION PAR L'HÉRITIÉR, L'ACQUÉREUR OU NOUS

MOTIFS DE RÉSILIATION	DÉLAI D'ENVOI DE LA NOTIFICATION DE RÉSILIATION	PRISE D'EFFET DE LA RÉSILIATION
Transfert de propriété des biens assurés suite à décès	- L'héritier ou l'acquéreur : à tout moment au cours de la période d'assurance sauf s'ils ont réglé la cotisation réclamée pour l'échéance suivant le décès ou l'aliénation	- Pour l'héritier ou l'acquéreur : au plus tôt le jour de la notification de résiliation ou au plus tard au jour indiqué par lui
Aliénation des biens assurés	- Nous : dans les 3 mois à compter de la demande de transfert au nom de l'héritier ou du nouvel acquéreur	- Pour nous : un mois après l'envoi de la lettre de résiliation

RÉSILIATION DE PLEIN DROIT

MOTIFS DE RÉSILIATION	DÉLAI D'ENVOI DE LA NOTIFICATION DE RÉSILIATION	PRISE D'EFFET DE LA RÉSILIATION
Perte totale des biens assurés résultant d'un événement non prévu par ce contrat	Résiliation de plein droit	Le jour de la perte
Réquisition des biens assurés dans les conditions prévues par la législation en vigueur	Résiliation de plein droit	Le jour de la réquisition
Retrait total de notre agrément	Résiliation de plein droit	Le 40 ^{ème} jour à 12 heures après la publication au Journal Officiel de la décision prononçant le retrait

6.7 LA COMPENSATION

Toutes obligations réciproques, présentes ou futures, entre les parties au présent contrat s'éteignent par compensation conformément aux articles 1347 et suivants du Code Civil.

6.8 LA PRESCRIPTION

Il s'agit du délai au-delà duquel aucune réclamation ne peut plus être présentée.

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à dater de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque, qu'à compter du jour où nous en avons eu connaissance,
- en cas de **sinistre**, qu'à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là,
- quand l'action de l'**assuré** contre l'assureur a pour cause le recours d'un **tiers**, qu'à compter du jour où ce **tiers** a exercé une action en justice contre l'**assuré** ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à :

- 5 ans en cas de dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols reconnus comme une catastrophe naturelle,
- 10 ans au profit des bénéficiaires ayants droit de l'assuré décédé pour la Garantie du Conducteur de l'option Auto Pass Mobilité,

La prescription peut être interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de celle-ci :

- citation en justice, même en référé,
- mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d'exécution,
- actes d'exécution forcée à l'encontre de celui que l'on veut empêcher de prescrire,
- reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer,

ainsi que dans les cas ci-après :

- désignation d'experts à la suite d'un **sinistre**,
- envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception :
 - de vous, ou de l'**assuré**, à nous pour le règlement de l'indemnité après **sinistre**,
 - de nous à vous pour action en paiement de la cotisation.

La prescription peut aussi être suspendue par l'une des causes prévues à l'article 2238 du Code Civil :

- la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue au présent contrat,
- l'ouverture d'une procédure de conciliation,
- la conclusion d'une convention de procédure participative.

6.9 LA RÉCLAMATION/LA MÉDIATION

Une question, une réclamation ?

Rapprochez-vous de votre conseiller habituel, il est à votre service pour étudier avec vous votre situation.

Si votre réclamation est formulée à l'oral et que vous n'obtenez pas entière satisfaction,

vous serez invité à la formaliser sur un support écrit en particulier :

- via la rubrique messagerie de votre espace GMF : (<https://espace-assure.gmf.fr/pointentree/client/messagerie>),

- ou par courrier à l'adresse postale :
GMF - Réclamations, 148 rue Anatole
France - 92597 Levallois-Perret cedex.

Vous recevrez un accusé de réception sous
10 jours ouvrables maximum à compter de
l'envoi de votre réclamation écrite sauf si une
réponse vous a été apportée dans ce délai.

Nous nous engageons à vous apporter une
réponse écrite dans un délai maximum de
2 mois à compter de l'envoi de votre récla-
mation écrite.

En tout état de cause, 2 mois après l'envoi
de votre première réclamation écrite, que

nous y ayons ou non répondu, vous avez la
possibilité de saisir **gratuitement le Média-
teur de l'assurance** :

- directement sur le site internet :
www.mediation-assurance.org

- ou par courrier à l'adresse suivante : La Mé-
diation de l'Assurance, TSA 50110 - 75441
Paris cedex 09.

Vous disposez d'un délai d'un an à comp-
ter de votre réclamation écrite pour saisir le
Médiateur de l'assurance.

Dans tous les cas, vous conservez la faculté
de saisir le tribunal compétent.

LE PLAFOND DE PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES D'AVOCAT

pour les Garanties de Défense Pénale
et de Recours suite à accident

1

2

3

4

5

6

7

8

Les honoraires comprennent les frais de fonctionnement (secrétariat, téléphone, photocopie...) et de déplacement à l'exception des déplacements liés à une expertise pour lesquels une indemnité sera réglée sur justification (indication du lieu de l'expertise) lorsque ladite expertise se déroulera dans un rayon supérieur à 30 kilomètres du cabinet de l'avocat.

JURIDICTION	HONORAIRES 2024 HORS TAXES
- Cour d'Appel - Affaires déjà suivies en première instance ou affaires nouvelles - Postulation appel	850 € par plaidoirie 500 € par affaire
- Tribunal Judiciaire - Postulation	800 € par plaidoirie ou par affaire 400 € par affaire
- Tribunal Correctionnel ou de Police avec constitution de partie civile - Tribunal de Commerce - Tribunal Administratif - Pôle social du Tribunal Judiciaire	750 € par plaidoirie ou par affaire
- Tribunal / Chambre de proximité - Juge des contentieux de la protection - Juge de l'exécution - Commission d'indemnisation des victimes d'infractions - Médiation pénale	600 € par plaidoirie
- Tribunal Correctionnel ou de Police sans constitution de partie civile - Référé - Assistance à une instruction ou à une expertise, Juge de la mise en état - Commission de suspension du permis de conduire et autres commissions	450 € par plaidoirie
Cour d'Assises et Cour d'Assises des Mineurs	1 000 € par journée
- Transaction menée par l'avocat - Transaction hors avocat (après assignation au fond) - Audience à suivre - Exécution forcée d'une décision judiciaire	100 % d'une affaire plaidée 50 % d'une affaire plaidée 50 % d'une affaire plaidée 50 % d'une affaire plaidée
- Fourniture de PV et démarches diverses auprès du Parquet ou du Greffe - Appel ou opposition en matière pénale - Consultation orale au profit d'un sociétaire à la demande expresse de la compagnie	130 €
Cour de Cassation / Conseil d'État	2 200 € par affaire

LA FICHE D'INFORMATION

relative au fonctionnement des Garanties
"Responsabilité Civile" dans le temps

1

2

3

4

5

6

7

8

Annexe de l'article A 112 du Code des assurances

Avertissement

La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L. 112-2 du Code des assurances.

Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.

Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

Comprendre les termes

Fait dommageable :

Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.

Réclamation :

Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

Période de validité de la garantie :

Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration.

Période subséquente :

Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.

Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I.

Sinon, reportez-vous au I et au II.

I. - Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée

En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

II. - Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle

Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le "fait dommageable" ou si elle l'est par "la réclamation".

Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).

Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction.

1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par "le fait dommageable" ?

L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

2. Comment fonctionne le mode de déclenchement "par la réclamation" ?

Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.

2.1 Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.

L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie.

2.2 Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente.

Cas 2.2.1. : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.

L'assureur apporte sa garantie.

Cas 2.2.2. : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque.

C'est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.

Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.

Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.

3. En cas de changement d'assureur

Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemniserà.

Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :

3.1 L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable

La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.

3.2 L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par la réclamation.

Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.

3.3 L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.

Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.

Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

3.4 L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.

Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.

4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable

Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En

conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations.

Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations.

Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



AM-GMF - Société d'assurance mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148, rue Anatole France 92597 Levallois-Perret cedex - Adresse postale : 45930 Orléans cedex 9 - GMF ASSURANCES - Société anonyme d'assurance au capital de 181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - 398 972 901 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148, rue Anatole France 92597 Levallois-Perret cedex - Adresse postale : 45930 Orléans cedex 9 - LA SAUVEGARDE - Société anonyme d'assurance au capital de 38 313 200 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - 612 007 674 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148, rue Anatole France 92597 Levallois-Perret cedex - Adresse postale : 45930 Orléans cedex 9 - Éco-circulaire IDU/IREP N° FR231754_03AYXP